

الفصل الأول

انتهاكات الحقوق والحريات

تسعى الدولة الديمقراطية إلى ضمان تمتع الافراد بالحقوق والحريات، وتعمل بموجب قوانين هيئات الحكم الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) على حمايتها، وعلى خلاف ذلك تعمل الدولة الاستبدادية أو الدكتاتورية على مصادرة تلك الحقوق والحريات أو تقييدها والعمل على انتهاكها في ضوء الأفعال والإمتناعات التي تمثل انتهاكات خطيرة وجسيمة سواء أكانت تلك الحقوق طبيعية أم شخصية، أم سياسية، أم إجتماعية، أم فكرية، أم ثقافية.

ومع بداية تأسيس الدولة العراقية في العام ١٩٢١ أُسس نظامٌ للحكم الملكي شهد العديد من الأحداث، لكنها عموماً أحداث لم تؤثر كثيراً في الحقوق والحريات على الرغم من بساطة الحياة وعدم تعقيدها، وإن الأحداث التي شهدتها العراق منذ العام ١٩٢١ إلى العام ١٩٥٨ كانت مستقرة نسبياً قياساً بما كان حاصلها بعد العام ١٩٥٨.

وقد شهد العراق بعد إنقلاب ١٧/ تموز/ ١٩٦٨ انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم طوال مدة حكم حزب البعث. وقد تنوعت مظاهر هذه الانتهاكات بين القتل، والتعذيب، والإعتقالات، والتهجير، والحرمان من العديد من الحقوق الفكرية والثقافية لفئات كثيرة من أبناء الشعب العراقي ممّا ألزم - بعد العام ٢٠٠٣- إيجاداً معالجاتٍ لتلك الانتهاكات الخطيرة التي عانى منها الشعب، وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان حقوقهم عن طريق أنظمة العدالة الانتقالية، ووسائلها التي تستدعي كشفاً إستدلالياً لحقيقة تلك الأنظمة السياسية التي حكمت العراق منذ العام ١٩٢١ إلى العام ٢٠٠٣، ثم توضيحاً للإنتهاكات التي تعرّض لها الأفراد في ظل نظام حكم البعث، وتوضيحاً لأثر سلوكيات ذلك النظام في المجتمع العراقي، موازنةً بأثر نظام العدالة الانتقالية في معالجة تلك الآثار السلبية المترتبة على تولّي نظام البعث للحكم منذ العام ١٩٦٨ حتى العام ٢٠٠٣. ويتألف هذا الفصل من مباحثٍ أربعة فيما يأتي كشفُ مضامينها:

المبحث الأول: نبذة وصفية عن الأنظمة السياسية في العراق (١٩٢١-٢٠٠٣)

شهد العراق في العام ١٩٢١ تأسيس أول حكومة عراقية بعد قيام ثورة العشرين العراقية إذ تم إنشاء المجلس التأسيسي من شخصيات عراقية معروفة ولها مكانتها في المجتمع. وقد تم تتويج (الملك فيصل) في (١٩٢١/٨/٢٣) ملكاً على العراق، ثم تسلم حكم العراق فيما بعد كلٌّ من (الملك غازي، والملك فيصل الثاني).



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

وفي العام ١٩٥٨ وقع إنقلاب عسكري بزعامة عدد من الضباط لم يستمر طويلا حتى سيطر نظام البعث على البلاد في انقلاب (١٧/تموز/١٩٦٨) الذي استمر يحكم بالبطش حتى إسقاطه باحتلال العراق في العام ٢٠٠٣.

ومن أجل الإحاطة خُبرًا بتلك الأنظمة السياسية التي حكمت العراق منذ التأسيس إلى العام ٢٠٠٣ سنعرض نبذة وصفية عنها في محاور ثلاثة:

١- كرد الإبنوع الى دالمية
الرافقة مع حوتة عنصر لعل قفلم

المحور الأول: النظام الملكي (١٩٢١-١٩٥٨)

على أثر الثورة الشعبية العراقية الكبرى (ثورة العشرين) التي حصلت في العراق ب(إتفاق، وفتوى، وتوجيه) عراقي خالص تمّ تأليف المجلس التأسيسي من شخصيات عراقية معروفة ومشهورة - كما أشرنا قبل قليل - وبعد ذلك تم تنصيب (الملك فيصل الأول) ملكا على العراق في (١٩٢١/٨/٢٣)، وألغت أول حكومة عراقية برئاسة (عبد الرحمن الكيلاني النقيب) الذي استقال بعد سنة فخلفه (عبد المحسن السعدون).

ومن أظهر المواضيع التي حصلت في مدة حكم النظام الملكي وضع دستور في العام ١٩٢٥، وإقراره رسميًا. وقد سُمي ب(القانون الأساسي) الذي صدّقه الملك بتاريخ ٢١/آذار/١٩٢٥.

وقد تكوّن هذا القانون من مقدمة وعشرة أبواب اشتملت على (١٢٥) مئة وخمسة وعشرين) مادة، واتخذ بموجبها هذا الدستور الملكية نظامًا للحكم عندما جعل (سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمة هي وديعة الشعب للملك (فيصل بن الحسين) ثم لورثته من بعده).

بعدها توالى الحكومات العراقية متعاقبة حتى العام ١٩٥٨ بانتهاء الملكية، وحلول النظام الجمهوري محلها بانقلاب ثورة (١٤/تموز/١٩٥٨).

وقد شهد العراق طوال مدة الحكم الملكي العديد من الأحداث السياسية والعسكرية والإقتصادية المؤثرة في النظام السياسي؛ فقد انضم العراق إلى عصبة الأمم في العام ١٩٣٢؛ فأعلن إستقلاله الرسمي عن المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى). وحدثت في العام ١٩٣٦ الثورة العربية الكبرى في سوريا والأردن، وإنقلاب (بكر صدقي) في العراق. وشهدت البلاد حركات عسكرية لمجموعة من الضباط أشهرها (حركة مايس) في العام ١٩٤١. ونشبت عدة حروب متعاقبة منها حرب ١٩٤٨، ثم حرب ١٩٥٦ ضد (مصر) بعدوان ثلاثي.

ومن الإنجازات الظاهرة التي تمت في العهد الملكي (إنشاء مجلس الإعمار) الذي ما تزال العديد من منجزاته شاخصة إلى الآن.



وقد إنتهى النظام الملكي في العراق بعد إنقلاب ١٩٥٨ الذي قتل فيه (الملك فيصل الثاني) وعدد من أفراد أسرته وحاشيته، وعدد من المسؤولين في الحكومة. وبذلك بدأت حقبة زمنية و نظام سياسي جديد.

المحور الثاني: العهد الجمهوري (١٩٥٨-١٩٦٨)

بدأ العهد الجمهوري الأول في العراق بإنقلاب (١٤ / تموز / ١٩٥٨) الذي قام به عدد من الضباط العسكريين. وقد تولى الزعيم (عبد الكريم قاسم) وعدد من الضباط العسكريين مقاليد الحكم في العراق، وتم إلغاء القانون الأساسي لعام ١٩٢٥، وأصدرت الجهة القائمة بالانقلاب دستورا مؤقتا في (٢٧ / تموز / ١٩٥٨) أمضى عليه رئيس الوزراء؛ فأعلن رسميا، وكان مكونا من (٢٧ سبع وعشرين) مادة، ثم أضيفت إليه ثلاث مواد؛ فأصبح مكونا من (٣٠ ثلاثين) مادة.

واستمر ذلك حتى وقوع انقلاب (٨ / شباط / ١٩٦٣) عندما حصلت أحداث أدت إلى مقتل الزعيم (عبد الكريم قاسم)، وتولي البعثيين السلطة، وتم اختيار (عبد السلام محمد عارف) رئيسا للجمهورية، وتحصل إصدار دستور (٤ / نيسان / ١٩٦٣) الذي تكون من (٢٠ عشرين) مادة.

وكانت السيادة للمجلس الوطني، ثم صدر دستور (٢٢ / نيسان / ١٩٦٣)، ثم دستور (٢٩ / نيسان / ١٩٦٤). وقد استمر حكم (عبد السلام محمد عارف) حتى وفاته في (١٣ / نيسان / ١٩٦٦) نتيجة سقوط الطائرة التي كانت تقله مع عدد من الوزراء والضباط والمراتب بين مدينة البصرة والقرنة؛ فتولى الحكم بعده أخوه (عبد الرحمن محمد عارف) الذي كان رئيسا لأركان الجيش، وابتدأ حكمه من (١٦ / نيسان / ١٩٦٦) حتى إجباره على التنحي بأمر الانقلابيين في ١٧ / تموز / ١٩٦٨، والسفر إلى تركيا تاركا الظهور السياسي تماما.

المحور الثالث: العهد الجمهوري (البعثي ١٩٦٨-٢٠٠٣)

بدأ هذا العهد بإنقلاب (١٧ / تموز / ١٩٦٨) الذي قاده مجموعة من الضباط البعثيين؛ فأجبروا الرئيس آنذاك (عبد الرحمن محمد عارف) على التنحي مقابل ضمان حياته وحياة إبنه. وقد كان نظام الحكم شموليا تفرد فيه نظام الحزب الواحد إذ منعت الأحزاب من ممارسة النشاطات السياسية، ومسك زمام الحكم، ومقاليد حزب البعث البائد.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

وألف مجلسٌ لقيادة الثورة جمع بيده السلطتين التشريعية، والتنفيذية حتى إنشاء المجلس الوطني الذي كان صُورًا يمثل السلطة التشريعية التي كانت في حقيقة الأمر بيد رئيس مجلس قيادة الثورة وهو رئيس الجمهورية نفسه الذي كان في بعض الأحداث والمواقف يتسّم منصب رئيس الوزراء أيضًا.

لقد شهدت هذه الحقبة الزمنية من حكم البعث التضيق على الحقوق، والحريات، ومحاربة التيارات الدينية، وغير الدينية، ومنع أي نشاط سياسي أو حزبي لها، وزجّ قادتها وأعضائها في المعتقلات والسجون تحت تهم كاذبة وغير صحيحة.

وقد إستمر هذا النظام بسياسته هذه حتى إسقاطه بدخول قوات الاحتلال الأجنبي إلى العراق في (٢٠٠٣/٤/٩)؛ فتم إصدار (قانون الدولة) للمرحلة الانتقالية في العام ٢٠٠٤، ثم صدر دستور العراق في العام ٢٠٠٥ الذي أصبح نافذًا بعد التصويت عليه بالاستفتاء الشعبي الدستوري؛ فتمّ تأليف الحكومة بموجبه.

المبحث الثاني: إنتهاكات النظام البعثي للحقوق والحريات العامة

إستولى حزب البعث على زمام السلطة في العراق بعد الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس (عبد الرحمن محمد عارف) في (١٧/ تموز/ ١٩٦٨) كما مرّ سابقًا، وبدأ عهد جديد في العراق لم تَصن فيه مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، ولم تحفظ فيه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ولتبيين ذلك سنعرّض هذا المبحث في محورين رئيسيين هما:

المحور الأول: إنتهاك الحقوق الفكرية والحريات العامة

بعد إنقلاب العام ١٩٦٨ وضع قادة حزب البعث (البائد) دستورًا جديدًا لتنظيم سلطتهم إذ تولى الحزب زمام الحكم، وأحكم سيطرته عليه بعد إبعاد الجهات التي تحالفت معه للإطاحة بالرئيس (عبد الرحمن عارف)، وأصدر الحزب في ١٩٦٨/٩/٢١ دستورًا مؤقتًا لم تختلف فيه المواد التي عالجت حقوق الإنسان المدنية، والسياسية عما ورد في دستور العام ١٩٦٤ إذ جاءت الحقوق تكرارًا لما سبق مع ملاحظة أنه على الرغم من ورود قانونٍ لتأسيس الأحزاب، والاعتراف بها فإنه لم يتم تأليف أي حزب سياسي في هذه المدة. وإن حرية الصحافة بقيت محكومة بمبدأ الترخيص، إذ يجب استحصال موافقة (وزير الثقافة والإعلام) قبل إصدار أي مطبوع.



وَمُنحَ رئيس الجمهورية الحقَّ في إصدار القرارات التي لها قوة القانون من دون وجود ضوابط أو جهة تملك الرقابة عليه فضلاً على عدم خضوع الإجراءات المتخذة من الرئيس للطعن أمام القضاء مما ولّد انتهاكاً لحقوق الإنسان نتيجة عدم توافر ضمانات كافية للأفراد بهذا الخصوص ولا سيما مع النص على استحداث محاكم للأمن الدولة تنظر في القضايا الناشئة عن حالة الطوارئ مما ولّد انتهاكاً للحقوق الدستورية للأفراد.

وقد إنتهى العمل بدستور العام ١٩٦٨ المؤقت بصدر دستور جديد بتاريخ ١٩٧٠/٧/١٦ مؤقّت استمر تطبيقه قرابة (٣٣ ثلاث وثلاثين) سنة. وقد احتوى على نصوص عديدة تضمنت مبادئ دستورية مهمة إلا أن آلية وضع دستور العام ١٩٧٠ المؤقت لم تأخذ بأية طريقة ديمقراطية لنشأة الدساتير؛ فمسودة الدستور لم يتم إعدادها ولا إقرارها من أي مجلس تأسيسي منتخب^(١). وسنعرّض هذا المحور على أفزعي هي:

١-٣ - الانتهاكات المعروفة الفكرية والحريات العام

الفرع الأول إنتهاكات الحقوق الفكرية

على الرغم من أن دستور العام ١٩٧٠ قد نص على بعض الحقوق السياسية، وكفلها للمواطن العراقي فإن هذه الحقوق قد صيغت على وَفَقَ مفهوم (حزب البعث) للحقوق السياسية، وللديمقراطية التي كان يُريدها هو فقط إذ كان يرفض (الديمقراطية البرلمانية) لأنها ديمقراطية برجوازية لا تتواءم مع الواقع الذي يعيشه المجتمع العراقي - كما ترى القيادة السياسية للحزب، واتخذ بدلاً منه ما يسمى بـ (الديمقراطية الشعبية) التي كانت بحسب مفهوم حزب البعث تعني ((حق كل الطبقات والفئات الاجتماعية المؤمنة بالوحدة والحرية والاشتراكية))؛ فكان هذا شعار حزب البعث البائد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في بناء المجتمع وقيادته بسلطة المؤسسات السياسية التي يقف في مقدمتها حزب البعث البائد^(٢).

وهكذا فالحقوق السياسية بحسب مفهوم حزب البعث البائد للديمقراطية كانت تقتصر على الفئات والطبقات التي يمثلها الحزب الحاكم فقط. وهذا المفهوم كما يبدو يتنافى مع أهم المبادئ التي تستند إليها الحقوق السياسية التي هي الحرية والمساواة، وسيادة الشعب للديمقراطية. وكل هذه الجوانب قد أثرت في نطاق ممارسة المواطن لحقوقه السياسية الواردة في دستور العام ١٩٧٠، وكيفية معالجة الأخير لها، إلا أن

(١) احتوى دستور العام (١٩٧٠) المؤقت على (٦٧ سبع وستين) مادة عند صدوره، وبعد التعديلات عليه طوال مدة إنفاذه (١٩٧٠ - ٢٠٠٣) أصبح عدد مواده (٧٠ سبعين) مادة موزعة على خمسة أبواب وأفضل. وللتفصيل يُنظر: دستور ١٩٩٧ المؤقت.

(٢) قانون إصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧، وزارة العدل، رقم الإعلام القانوني، بغداد ١٩٧٧، الوقائع العراقية: ٤٧.



ومن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي مورست في قمع الانتفاضة الشعبانية، والمناطق التي شهدت الانتفاضة نذكر ما يأتي:

- أ. الإعدام بدون إجراءات قضائية، بل اعتمد على الظن، والشبهة لتنفيذ الإعدام فوراً في الموقع.
- ب. التعذيب باستعمال الممارسات غير الإنسانية.
- ت. الإحتجاز التعسفي للناس.
- ث. أخذ الرهائن واستعمال النساء والأطفال دروعاً بشرية.
- ج. انتهاك حقوق الممارسات الدينية، والممتلكات.
- ح. قتل المواطنين بدفنهم أحياء في مقابر جماعية على الشبهة والظن.
- خ. حالات الاختفاء الجماعي لعوائل أو جماعات في ظروف غامضة.
- د. التعامل مع المنتفضين بعناوين طائفية، وعنصرية.
- ذ. منع الغذاء والرعاية الصحية للمشكوك بمشاركتهم في الانتفاضة مع عوائلهم.
- ر. التمثيل بجثث القتلى بعد تعذيبهم وقتلهم.
- ز. الإجهاز على الجرحى في المستشفيات.
- س. قتل الشباب أمام ذويهم وأهلهم، وترك جثثهم معلقة أمام بيوتهم.
- ش. قتل المعارضين بربط أيديهم وأرجلهم، ووضع ثقل ورميهم في النهر.
- ص. رمي المعارضين للنظام من علو شاهق بواسطة الطائرات المروحية ليصل إلى الأرض ميتاً^١.

الفرع الثاني إنتهاك الحريات العامة

لم ينص دستور العام (١٩٧٠) المؤقت على الحق في المشاركة العامة بشؤون البلد صراحةً وإنما جاء إقراره بهذا الحق إقراراً ضمنيًا في المادة (٤٨) منه بالقول: ((يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية وسير العمل منه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني)).

وبهذا يعد عدم النص صراحةً على هذا الحق من دستور (١٩٧٠) تراجعاً واضحاً عما ورد في دستور (١٩٦٨) المؤقت الذي نص صراحةً في المادة (٤٠) منه على أن ((الانتخاب حق للعراقيين ينظمه القانون... إلخ)). وهذا التراجع كان له أثر كبير في مدى ظهور حق المساهمة والانتخاب - وهو أهم نوع من أنواع الحقوق السياسية - إلى حيز التطبيق والممارسة الفعلية في ظل دستور (١٩٧٠) المؤقت خاصةً وأن المادة (٤٧) منه عندما أشارت



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

ولو رجعنا إلى واقع الانتخابات التي كانت تجري لانتخاب أعضاء المجلس الوطني طوال المدّة الممتدة من العام (١٩٨٠) إلى العام (٢٠٠٣) وجدنا أن الحزب المسيطر على الحكم هو حزب البعث البائد؛ لعدم تحقق تعددية حقيقية للحياة الحزبية؛ ولهذا نُؤشر الملاحظات الآتية:

١/ أبرز الملاحظات

١. إفتقار الانتخابات إلى الحرية والنزاهة.

٢. الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس الوطني ضعيفة جدًا.

٣. انعدام الأثر الرقابي الفاعل على الانتخابات؛ لأن الإدارة هي من تقوم بها.

٤. أغلب المرشحين تابعون لحزب البعث.

يضاف إلى هذا كله أن التنظيم السياسي آنذاك قد اعتمد على ما يعرف بنظرية الحزب القائد التي لا تعدو أن تكون تركيزاً لمبدأ الحزب المسيطر الذي ينفرد بالسلطة بطريقة لا تترك للأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في الساحة من حظوظ في البقاء في السلطة للتغيير في السياسات العامة فضلاً عن توثيق شرط أساسي هو أن تكون هذه الأحزاب دائرةً في فلك ما يعرف بالحزب القائد؛ لذا يكون وجودها، وعدمها سواءً.

الفرع الثالث إنتهاك الحق في التعددية الحزبية

أقر دستور العام (١٩٧٠) المؤقت بهذا الحق، وفصّل في تحديد تفرعاته المختلفة (الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات) عندما نصت المادة (٢٦/ السادسة والعشرون) منه على أن ((يكفل الدستور حرية... تأسيس الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون... إلخ)). وبهذه المادة يعد دستور (١٩٧٠) المؤقت أول دستور عراقي ينص صراحةً على حرية تأليف الأحزاب السياسية منذ العام (١٩٥٨) بينما اكتفت الدساتير السابقة بالنص فقط على حرية تأليف الجمعيات، وأحياناً النقابات، ثم تأتي القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات لتشمل بأحكامها تنظيم شؤون الأحزاب السياسية أيضًا.

وقد عمل النظام البعثي في الوقت نفسه على تقييد حرية ممارسة هذا الحق طوال مدة حكمه في ثلاث

مراحل:

١- ما قبل المرحلة الأولى

المرحلة الأولى (١٩٦٨ - ١٩٧٨)

شجع النظام في هذه المرحلة تنظيم الجمعيات، والمنظمات المهنية، والنقابات (العمال، المعلمين، والموظفين)، وألفت العديد من المنظمات الجماهيرية مثل (الإتحاد العام لنساء العراق، إتحاد طلبة العراق،

منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

الإتحاد العام للشباب (العراق) لكن في إطار الصيغة المركزية التي اتبعها النظام بإشرافِ الحزب الحاكم (حزب البعث) وتوجيهاته.

أما بشأن الأحزاب السياسية فقد سمح النظام في التعددية برغبة زائفة في المصالحة مع الأحزاب والمجموعات المعارضة مثل (الشيوعيين، والناصرين، والبعثيين اليساريين).

وقد بادر النظام بإعلان ميثاق العمل الوطني في تشرين الثاني ١٩٧١ الذي أكد سماح النظام لضمان ((كافة الحريات الديمقراطية لجماهير الشعب وقواها الوطنية بما فيها حرية الأحزاب السياسية، والجمعيات، وحرية الصحافة، وغيرها من الحريات التي تشرعها الدولة)).

وتحقيقاً لذلك أُسست (الجبهة الوطنية القومية التقدمية في تموز ١٩٧٣) التي ضمت حزب البعث، والحزب الشيوعي، ثم انضم إليها الحزب الديمقراطي الكردستاني. وامتازت الحركة الحزبية في هذه المرحلة بحوارات، وتحالفات مؤقتة مع الحزب الحاكم من جانب، وبضريات خفيفة من جانب آخر.

المرحلة الثانية: (١٩٧٩-١٩٨٨)

بدأت هذه المرحلة مع خروج الحزب الشيوعي العراقي من (الجبهة الوطنية القومية التقدمية)، وإغلاق صحيفته المركزية (طريق الشعب) في آذار ١٩٧٩؛ وبهذا انفرد الحزب الحاكم بالساحة السياسية الحزبية كما انفرد بالسلطة السياسية.

ولقد أصبح كل شيء في العراق يتبع أيديولوجية البعث، ومجمل النظام السياسي يخضع لزعيم واحد كرس عبادة الشخصية؛ فأصبح الفرد خاضعاً تماماً لمشينة الدولة التي هي مشينة القائد الملهم، وظاهرة (الحزب الواحد).

المرحلة الثالثة: بعد العام (١٩٨٩)

بدأت هذه المرحلة مع الظروف التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية، والمركزية في الحكم، والحياة الحزبية إذ بدأ النظام السياسي بالتوجه نحو إجراء بعض الإصلاحات السياسية الصورية. وتمثلت انتهاكات النظام في هذه المرحلة ضد الحريات العامة بما يأتي:

أ- انتهاك حرية الفكر، والرأي، والصحافة.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

- ب - تجريم تأسيس الأحزاب السياسية، والانتماء إليها.
ت - منع تأسيس الجمعيات والنقابات المهنية خارج إطار حزب البعث.
ث - تجريم ممارسة بعض الشعائر الدينية، ومنع البعض الآخر وتقييده.
ج - إعدام المعارضين السياسيين، وتعذيبهم.

وعاش العراق تحت هيمنة نظام شمولي دموي تمثل في نظام الحزب الواحد الذي دام أكثر من ثلاثة عقود. وكل من ينتمي إلى جهة حزبية غير (حزب البعث)، أو إلى جهة سياسية، أو يعمل لحسابها أو مصلحتها يعاقب بالإعدام. ومثال على ذلك إصدار قرار بالرقم (٤٦١/أربعمئة وواحد وستين) لسنة (١٩٨٠) يقضي بإعدام كل من انتمى أو رُوِّج لأبي حزب إسلامي، أو المتعاطفين معه، والمروجين له وبأثر رجعي؛ فاستشهد نتيجة ذلك آلاف من أبناء الشعب العراقي.

لقد عمل هذا النظام على فرض نظرية الرأي الواحد، والثقافة البعثية الواحدة؛ ولأجل هذا عمّدت أجهزة النظام القمعية على تصفية العديد من الرموز الوطنية، والدينية من علماء، وأدباء، ومثقفين لا لذنوب إلا لأنهم خارج فكر حزب البعث.

المحور الثاني: الانتهاكات التي تمس الحقوق الاجتماعية، والسياسية، والثقافية

كان النظام البائد يتعامل مع الشعب العراقي على أساس التمييز والإقصاء إذ كان يتعامل بمنهج طائفي، أو عرقي؛ فكان يحرم غير الموالين لسلطته وحزبه من التعليم والتعيين، وممارسة الشعائر الدينية بدليل أنه قام بحملة واسعة ضد المشاركين في زيارة الأربعين للإمام الحسين (عليه السلام) تمثّلت باعتقال كل من يشارك في هذه الزيارة المليونية، وإعدامه في العام (١٩٧٩)، وبما قام به من اضطهاد وتصفية للكرد الفيلين باعتقال الرجال منهم الذين تتراوح أعمارهم بين (١٨-٣٨) سنة، وقتلهم، ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم، وإسقاط الجنسية العراقية عنهم. ويضم هذا المحور الأفرع الآتية:

سماحي في الانتماء الى
لشأن المجتمع الاجتماعي والسياسي

الفرع الأول: إنتهاك حرية الرأي

أقر دستور العام (١٩٧٠) بـ (حرية الرأي) حقاً موثقاً في المادة (٢٦) السادسة والعشرين منه إذ جاء فيها: ((يكفل الدستور حرية الرأي، والنشر، والاجتماع، والتظاهر... وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون، وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي والتقدمي)). ومعنى هذا الشرط يعني أن الدولة توفر أسباب ممارسة هذه الحرية مع بقية الحريات السياسية لكل من يمارسها



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

يعد من مجالٍ للحديث عن حرية الإعلام، أو وظيفته في التعبير عن ضمير المجتمع، واحتياجاته الأساسية؛ فلم يكن هناك تعددية على مستوى المصادر الإعلامية إذ كانت الحكومة تحتكر الصحف، وإدارة المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وكان ممنوعاً منعاً باتاً التقاط الفضائيات، وكانت تفرض عقوبات صارمة بحق كل من يثبت التقاطه قناة فضائية. أما الإنترنت فإنه غير متاح إلا بحدود، وكانت الحكومة تمارس الرقابة عليه. أما عبارة (في حدود القانون) الواردة في المادة (٢٦/ السادسة والعشرين) فإن تنظيم حق الاجتماع، والتظاهر قانونياً ظلت طوال مدة إنفاذ دستور العام (١٩٧٠) في ظل الجمهورية الرابعة خاضعة لـ (قانون الاجتماعات العامة، والمظاهرات) ذي الرقم (١١٥/ مئة وخمسة عشر) لسنة (١٩٥٩) بكل ما يتضمنه من قيود.

الفرع الثاني: إسقاط الجنسية

إن من أهم الحقوق المدنية الحق في الجنسية. ولأهمية التمتع بالجنسية فقد عدتها الأمم المتحدة من الحقوق الأساسية للإنسان، ونصت على ذلك في المادة (١٥/ الخامسة عشرة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها ((إنَّ من حق كل إنسان التمتع بجنسية ما وإنه لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفاً، ولا من حقه تغييرها)).

تُعد الجنسية الرابط القانوني بين الفرد والدولة، وعلى أساسها تترتب علاقة قانونية بين الطرفين. وتقوم الدولة بحماية الفرد وتأمين حقوقه الإنسانية الأساسية؛ لذا يُعد الحرمان من الجنسية خرقاً لقواعد القانون الدولي، وإنتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية؛ لأن ((الدولة عندما تحرم إنساناً تحرمه من كافة حقوقه)).

وعلى الرغم من الموائيق الدولية الخاصة بالجنسية وتصديق العراق على هذه الاتفاقيات فقد عمل النظام السابق على إسقاط الجنسية العراقية عن نحو (نصف مليون) عراقي إذ أصدر النظام السابق قراراً بالرقم (٦٦٦/ ستمئة وستة وستين) أسقط بموجبه الجنسية العراقية عن (نصف مليون) عراقي، وتم إبعادهم خارج الوطن إذ هُجروا بادعاء أنهم من أصول إيرانية، وهُجروا لأنهم من المسلمين الشيعة، وتمت مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وقد نصت المادة (٦) من دستور العام (١٩٧٠) المؤقت على أن ((الجنسية وأحكامها ينظمها القانون))؛ فقد أحال الدستور أمور تنظيم الجنسية إلى القانون. وإن المادة (٦/ السادسة) الخاصة بالجنسية لم تُذكر ضمن (الباب الأول) المتعلق بحقوق الأفراد، بل وردت هذه المادة ضمن (الباب الأول) المتعلق بمبادئ جمهورية

(٥) التقرير الاستراتيجي العراقي ٢٠٠٨، الملف الإعلامي، مصدر سابق: ٣٤٠.



العراق؛ فلم يعامل دستور العام (١٩٧٠) مسألة الجنسية على أنها حق من الحقوق الأساسية للمواطن العراقي؛ فهذا الحق كغيره من الحقوق السياسية تعرض في ظل دستور العام (١٩٧٠) من الناحية العملية إلى انتهاكات عديدة لأغراض سياسية في معظم الأحيان، وبما يخدم مصلحة النظام الحاكم، وحزبه الواحد (حزب البعث). ومن أظهر الأمثلة في هذا المجال اتجاه النظام في نيسان (١٩٩٥) إلى إسقاط الجنسية عن كل من: (محمد مهدي الجواهري، وعبد الوهاب البياتي، وسعد البزاز) بسبب حضور هؤلاء مهرجان الجنادرية الثقافي. ولم يشفع لهؤلاء ما قدموه للأدب العربي، والثقافة العراقية إذ عوملوا معاملة خونة، في حين أن (الجواهري) كان على مدى عقود من أشهر الشعراء الكلاسيكيين الأحياء في العالم العربي. أما (البياتي) فقد كان من أسماء الحداثة، والتجديد الشعري في العراق. وكان مثل هذا التعسف جارياً بسحب الجنسية عن مجموعات عراقية بذريعة الولاء للخارج.

الفرع الثالث: الحقوق الإجتماعية الأخرى

على الرغم من أن دستور العام (١٩٧٠) قد تضمن العديد من النصوص التي تحترم الحقوق الاجتماعية مثل (ضمان حرمة المنازل)، و(عدم جواز إلقاء القبض على أحد، أو توقيفه، أو حبسه، أو تفتيشه) إلا بموجب أمر قضائي مستند إلى نص القانون، وأكد سرية المراسلات بأنواعها (البريدية، والبرقية، والهاتفية)، وعدم جواز منع المواطن من السفر خارج العراق، أو من العودة إليه، ولا تقييد تنقله، أو إقامته داخله؛ فإن الواقع كان خلاف ذلك فقد عمل النظام على انتهاك هذه الحقوق بشتى الوسائل؛ فالحق في السفر قُيد سنة (١٩٩٣) بوجوب دفع مبلغ نقدي لكل مسافر خارج العراق. واستمر دفع المبلغ المقرر هذا حتى العام (٢٠٠٢) إذ صدر قرار بإلغائه.

ولعل أظهر الانتهاكات ضد الحقوق المدنية والسياسية التي مارسها النظام ما يأتي:

١- إنتهاك الحق باكتساب الجنسية العراقية.

ب- عدم التكافؤ في فرص العمل.

ت- إسناد المناصب في الوظائف العامة على أساس حزبي وطائفي.

ث- عدم التكافؤ في فرص التعليم.

ج- إنتهاك الحق بمحاكمة عادلة وعلنية.

ح- إنتهاك حرية العمل.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

خ - التدخل التعسفي في الحياة الأسرية والخاصة.

د - منع حرية التنقل والسفر، وتقييدها.

ذ - الاعتداءات على الشخصية العراقية ومقوماتها، وممارسة الإرهاب الفكري.

ر - التربية الخاطئة وانتهاك حقوق الطلبة التعليمية وغيرها.

ومن أقسى صور الانتهاكات المدنية الإبادة الجماعية التي قام بها النظام البائد وقد تمثلت بالمقابر الجماعية إذ أعدم الآلاف من العراقيين في حفر عرفت لاحقاً بالمقابر الجماعية على الرغم من أن المواثيق الدولية تنص على عدم تعرض أي شخص للتعذيب بحسب (المادة الخامسة / ٥) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها ((لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة القاسية واللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة)).

الفرع الرابع / إنتهاك الحقوق، و الحريات الثقافية

أقدم النظام السياسي لحزب البعث على تغييب تلك الحريات الثقافية قسراً بالتضليل الإعلامي ، ومنع تداول أغلب أنواع المطبوعات من الكتب ، والمؤلفات المعارضة لسياسته ، وعدم تقبل الرأي الآخر والمختلف ؛ فقد كان التعذيب والاعتقال والإعدام هو المصير الحتمي لكل من يضبط بحوزته كتاب ممنوع كمؤلفات السيد (الشهيد محمد باقر الصدر) مثلاً ، وهذا ما جعل القطيعة والفجوة تكبر يوماً بعد آخر مع العالم الخارجي بسبب الحرمان الثقافي ، والتربوي الذي أوجده النظام آنذاك ، فضلاً عن الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية في المدارس ، والجامعات ، وانتهاك حرمتها ، وقديسياتها ، وفرض سيطرة (حزب البعث) على تلك المؤسسات ما أدى إلى هجرة العديد من العلماء ، والمفكرين ، والأدباء ، والأساتذة ، والأطباء إلى خارج العراق ، وتصفية كثير منهم بالاعتقالات ، والتهم الكيدية ، والإعدامات ، بل أصبحت هنالك كليات باسم (حزب البعث) مثل (كلية التربية) التي أمر النظام بآلا يدخلها إلا من هو منتمٍ لحزب البعث إلا من أبي هذا الانتماء الفاسد ؛ فنَجى بحيلته ، وموّه بـفِطنتِهِ.

من هنا فإن النظام السياسي في (حزب البعث) قد عَمِدَ إلى إستعمالِ أسوأ الأساليب في تصفية معارضيه، وتحجيم أثرِ خطرهم الذي يراه محدقاً به بما يتصوره هو؛ لذا يُعَدُّ التنوعُ الثقافي من بين القضايا المهمة التي تمثل خطراً وتوجساً كبيراً يهدد الوجود السياسي للحزب، وتنظيماته، وأيديولوجيته.

إن مهمة الدساتير في الدول تأتي لتنظيم حياة المواطنين على وفق قوانين محددة فضلاً عن تحقيق التعايش السلمي في الدولة، وحماية تلك الحقوق، وضمان ممارستها في ظل إطار الدولة.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

التي راح ضحيتها أكثر من (٥٠٠٠ / خمسة آلاف) مدني إذ وقعت جريمتها في (١٦/٣/١٩٨٨) فضلاً عن استهداف مئات القرى الكردية في العمليات العسكرية التي أطلق عليها النظام اسم عمليات (الأنفال).

١- الجرائم الكبرى التي ارتكبتها النظام وأجهزته القمعية إبّان الانتفاضة الشعبية التي بدأت في محافظات (الوسط والجنوب)، وعُرفت بـ (الانتفاضة الشعبانية) لوقوعها في شهر شعبان المعظم. وهي انتفاضة شعبية إيمانية ضد طغيان النظام راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء في المقابر الجماعية، واستهدفت فيها المدن، والعتبات المقدسة.

١- تغيير الحدود الجغرافية، والديمغرافية لبعض المناطق في المحافظات لأسباب سياسية وغير سياسية؛ فتسببت هذه التغييرات بأزمات ومشكلات ما تزال قائمة، ويصعب حلها كالحال في (كركوك)، و(تكريت)، ومناطق في (كربلاء) وغيرها.

إن كل ما ورد ذكره فيما مضى ما هو إلا إشارات لأنواع الجرائم التي ارتكبتها النظام التي لا يمكن لباحث أن يُحيط بها فضلاً عن أنها تحتاج إلى وقت أطول لبيانها. ويمكن للباحثين، أو المتخصصين دراسة تفصيلاتها، وآثارها النفسية والاجتماعية على الشعب العراقي بما يستدعي دراساتٍ وجهودًا كبيرة لمعالجة آثارها، وانعكاساتها على واقع الشعب ومستقبله، واستقراره السياسي والاجتماعي.

المحور الثالث: إنتهاك القانون الدولي

يعد القانون الدولي من بين أهم القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية. وإن إنتهاك هذا القانون من قبل أية دولة أو نظام سياسي يمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين. وقد قام النظام البائد المتمثل بـ (حزب البعث) بانتهاكات لقواعد القانون الدولي عن طريق تسببه بحروب وأزمات إقليمية، ودولية إنعكست آثارها السلبية على حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه. ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الانتهاكات بالفرعين الآتيين:

الفرع الأول: حرب الخليج الأولى، والثانية

لقد تسبب إنتهاك النظام لقواعد القانون الدولي، والمعاهدات والمواثيق الدولية بإندلاع حروب إقليمية تسببت بكوارث إنسانية، وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل العراق وخارجه. ومنها حرب الخليج الأولى التي استمرت طوال الأعوام (١٩٨٠ - ١٩٨٨) بعدوانية من النظام البعثي الحاكم في العراق؛ فكانت من بين أهم الحروب الإقليمية التي حدثت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد اعترف رئيس النظام السابق فيما بعد بأنه



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

هو المُسبب الفعلي لاندلاع هذه الحرب. وأشار عدد من المسؤولين إلى تأكيد ذلك مما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة العراق، وتحميله المسؤولية القانونية لتبعات تلك الحرب، وفرض تعويضات للدول المتضررة.

ولم يكتفِ رأس النظام البعثي بهذه الحرب، ونتائجها، وتحمل تبعاتها بعد انتهائها، بل قام بخرق القانون الدولي بغزو دولة (الكويت)، واحتلالها في شهر (آب) من العام (١٩٩٠)، وإصراره على عدم الانسحاب منها مما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار قرارات دولية تحت طائلة الفصل السابع لإرغامه على الانسحاب. وقد أدى ذلك إلى اندلاع حرب الخليج الثانية في العام (١٩٩١)، وقادتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أرغمت النظام على الانسحاب الفوري من دولة (الكويت)، وفرض حصار دولي على العراق استمر أكثر من (١٢/اثنى عشر) عامًا حتى سقوط نظام البعث في نيسان من العام (٢٠٠٣).

لقد تسببت تلك الحروب الإقليمية، والدولية، والحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على النظام من الأمم المتحدة بمآسي كبيرة على الشعب العراقي؛ ففاقم من معاناته في مجال حقوق الإنسان فضلاً عن ما كان يعانيه الشعب العراقي من الحكم الشمولي الدكتاتوري القائم آنذاك.

الفرع الثاني: الحصار الدولي على العراق بسبب غزو الكويت

لقد فُرض الحصار على العراق نتيجة غزوه (الكويت) بموجب قرار الأمم المتحدة ذي الرقم ٦٦١/سِتْمئة وواحد وستين) الذي صدر بتاريخ (١٩٩٠/٨/٦)، ونصَّ على إقرار عقوبات اقتصادية خانقة على العراق؛ لتُجبر النظام السياسي آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت. وقد تلى هذا القرار عددٌ من القرارات المتتالية. وقد عانى العراقيون ظروفًا قاسية جدًا جرّاء هذه العقوبات مما أدى إلى وفاة (مليون ونصف مليون) طفل نتيجة الجوع، ونقص الدواء الحاد، وافتقارهم إلى أبسط وسائل الحياة.

إن هذه العقوبات دفعت بالكثير من العراقيين للهجرة إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان، والحياة، والتطور. وقد استمر هذا الحصار قرابة (١٣/ثلاثة عشر) عامًا حتى انتهى عملياً بإسقاط نظام (حزب البعث) سنة (٢٠٠٣). وقد عانى العراق جرّاء الحصار عزلة شديدة من معظم دول العالم سياسياً، ودبلوماسياً، واقتصادياً مما تسبب بدمار بنيته التحتية من مصانع، ومصافي، ومحطات توليد، ومحطات للمياه والمجاري.

كان لفرض الحصار على العراق نتائج وخيمة إذ تسبب في تدمير اقتصاد البلد، وتراجع المستوى الصحي، والتعليمي، وتسبب في كارثة إنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء. إن كل تلك المآسي والأزمات التي تعرض لها



الشعب العراقي طوال حقبة حكم (حزب البعث) كانت بسبب إنتهاك النظام لقواعد القانون الدولي، وعدم التزامه بالعهود والمواثيق الدولية.

المبحث الثالث: أثر سلوكيات النظام البعثي في المجتمع، وتسلمته على الدولة

لجأ (حزب البعث) إلى سلوكيات قمعية كان لها الأثر السلبي في المجتمع العراقي وعليه قد تركت آثارها في نواحي الحياة جميعها. وكانت تلك السلوكيات تُرتكب تارة بشكل موجه، وممنهج، ومخطط له، وتارة أخرى بتفويض وتحويل من الجهات الحاكمة إلى أجهزتها القمعية التي تعمل على تنفيذها. وهناك العديد من الشواهد، والأحداث لتلك السلوكيات التي عانى منها أفراد الشعب العراقي سنستعرض أظهرها في هذا المبحث بمحاوَر هي:

المحور الأول: الإعتقالات العشوائية، وتعذيب السجناء، والإعدامات

منذ أن تولى (حزب البعث) السلطة في العراق بدأ بارتكاب الجرائم تلو الجرائم من أجل ترسيخ سلطته، وتصفية معارضيه بأي شكل من الأشكال حتى من كان يشتبه بهم من أنهم يمثلون معارضة سياسية لسلطة البعث؛ فقد كان الهدف الأول عدم معارضة حكم البعث، بل إن هيمنة الحزب الواحد بلا منافس هو أحد مقومات سياسة الحزب؛ فلا توجد انتخابات نزيهة بل انتخابات صورية للمجلس الوطني. وأما انتخابات رئيس الجمهورية فلا وجود لها؛ لذا عمِد (حزب البعث) إلى ترسيخ سلطته بقمع الأحزاب جميعها، وإبعادها عن الساحة السياسية بالقوة والاعتقالات الممنهجة، ومطاردة قيادات الأحزاب السياسية داخل العراق وخارجه، وتأليف فرق للاغتيالات تطارد كل من يختلف مع البعث في الرأي أو المعتقد.

وقد تمكن (حزب البعث) من ترسيخ سلطته باستعمال العنف المفرط، وسياسة الإقصاء والإبعاد إذ طالت هذه الجرائم أغلب شرائح الشعب العراقي لكل من يختلف معه، أو ينتقد سياسته؛ فكانت ترتكب الجرائم بأبشع الأساليب. ومن أجل تعرّف الجرائم التي ارتكبتها النظام البعثي سنعرِّض لتقسيمها على الأفرع الآتية:

الفرع الأول: الإعتقال التعسفي للمشتبه بهم، وتعذيب السجناء

يُعد الإعتقال على الشبهة أحد أدوات الرعب التي مارسها (حزب البعث) فقد شمل اعتقال العراقيين، والأجانب على حد سواء.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

أ- اعتقال العراقيين

مُنحت أجهزة الشرطة والأمن العامة صلاحية الاعتقال، والاحتجاز، واتخاذ الإجراءات التعسفية تُجاه الأفراد بحسب رغبة تلك الأجهزة، ومن دون أمر قضائي، أو تهمة موجهة ضد الأشخاص مدداً زمنية غير محددة. ويتم الاعتقال بما تختاره تلك الأجهزة من طرق، ويقومون بذلك بما أوتوا من رُعب إذ يتم نقل المشتبه بهم من السياسيين والمدنيين سرا من دون إخطار عوائلهم، أو أصدقائهم، ثم يُساقون إلى مكاتب الأمن، والسجون لتحديد مكانهم. وبعضهم يُعتقل أمام أفراد أسرته، أو أصدقائه من دون ذكر أي شيء عن وجهتهم، أو سبب اعتقالهم.

لقد اعتقلت أجهزة الأمن، والشرطة أعداداً كبيرة من العراقيين بطريقة تعسفية. وكان يُفرج عن بعضهم في غضون أيام، أو أشهر قليلة ليتم اعتقاله مرة أخرى في وقت لاحق. وبعضهم كان يخضع لمحاكمة صورية، والأغلب يُغيب، أو يُخفى، أو يقتل في السجون، وأماكن الاحتجاز بلا محاكمة. ولا أحد يعرف عدد المعتقلين السياسيين في العراق آنذاك إلا أن التقديرات توصّلهم إلى عشرات الآلاف. ويعد الاعتقال التعسفي أداة قوية لقمع المعارضة السياسية، وإن طرق الباب من رجال الأمن كان متوقعاً في أي لحظة. وتعد أداة قوية لإثارة الرعب في نفوس معظم الناس.

وعلى الرغم من تشخيص الكثير من الجرائم التي ارتكبها عناصر (حزب البعث) بحق أبناء الشعب العراقي بمختلف فئاته للمدة من (١٧/٧/١٩٦٨) إلى (٢٠٠٣/٤/٩) على صُعد متعددة؛ فإن التركيز يقع في جرائم تجاوز القوانين العراقية النافذة كقانون العقوبات العراقي بالرقم (١١١/١ مئة وأحد عشر) لسنة (١٩٦٩) المعدل، وغيره في ضوء إصدار قرارات في (مجلس قيادة الثورة البائد) بحسب اجتهادات أعضائه من دون مراعاة للجانب الإنساني أو الوطني، وممارسة جرائم الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين بمجرد الاشتباه بهم إذ إتخذ (حزب البعث) نهجاً قاسياً في تعريض المعتقلين الأبرياء والسجناء إلى التعذيب الجسدي، والنفسي لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، وإثبات التهم عليهم لغلق القضايا العالقة والمفتوحة، وإصاقها بهم من جهة، وإرضاء المسؤولين في (حزب البعث، ومجلس قيادة الثورة) من جهة أخرى.

ولا يفوتنا هنا أن نعرض لإصدار أحكام الإعدام بحق الأفراد من دون العودة إلى الأساليب التحقيقية المهنية الرصينة؛ فهذه عقوبة انتزاع الحياة، وتمثل أخطر عقوبة بحق المتهمين.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

وعند مراجعة دستور العراق المؤقت لسنة (١٩٧٠) نجد أن النصوص الدستورية ضورية بامتياز، ولا يعتد بها؛ فالمادة (٢٢/أ) على سبيل المثال تنص على أن ((كرامة الإنسان مصونة، ونحزم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي)) في حين أن سلطة البعث لا تعترف بأي نص قانوني، أو دستوري بحسب ما شهدناه واطلعنا عليه من جرائم.

أما البند (ب) من المادة نفسها فينص على أنه ((لا يجوز القبض على أحد، أو توقيفه، أو حبسه، أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون)). وهذا ما لم تشهده حقبة البعث.

وأما بخصوص اعتقال الأشخاص من المنازل فقد بات واضحاً أن الأجهزة الأمنية كانت تعمل خلافاً للدستور بكل وضوح إذ إن البند (أ) من المادة (٢٢) ينص على أن ((للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها إلا وفق الأصول المحددة بالقانون)). إلا أن العراقيين جميعهم كانوا يعلمون بأن السلطات في حينها كانت تعتقل من تشاء بغير رقابة قضائية.

ب- اعتقال الأجانب داخل العراق

كانت الأجهزة الأمنية العراقية تعتقل بعض الأجانب على الشبهة كما تعتقل العراقيين. وقد أجرت منظمة مراقبة الشرق الأوسط (Middle East Watch) مقابلة مع مسؤول دبلوماسي أمريكي اسمه (روبرت سبيرلنغ) وهو في الخمسين من العمر - بحسب ما أوردته منظمة العفو الدولية - قد تعرّض للاعتقال في العراق بعد أن كان على وشك الصعود على متن رحلة متجهة إلى باريس ليلة (١٩٨٣/٦/٢٩) مع زوجته البلجيكية وأطفاله لكنه اختفى من دون علم عائلته ، وتم تحويل مساره إلى أسفل منحدر حيث ينتظره رجال الأمن ، وطلبت زوجته مساعدة الممثلين الدبلوماسيين الأمريكيين في بغداد، وبعد أكثر من أسبوع اعترفت السلطات العراقية باحتجاز (سبيرلنغ)، ولم توضح سبب اعتقاله بعد أن أمضى (١١٩ / منه وتسعة عشر) يوماً في سجون الأمن العامة في بغداد من دون توجيه تهمة له. ويروي هو أن معاملته على أيدي سجنائه العراقيين كانت (لا شيء) مقارنة بمعاملة السجناء للمعتقلين العراقيين والعرب الذين التقى بهم. وعندما أفرج عنه في (١٩٨٣/١٠/١٨) أخبر (سبيرلنغ) المسؤولين الأمريكيين بأنه اختطف وعُصبت عيناه ، واقتيد إلى ما افترض أنه المقر الرئيس لجهاز الأمن في (بغداد) ، وهناك تم استجوابه وتعذيبه مراراً ، وأنه كان يسمع صرخات السجناء الآخرين وأصواتهم في أثناء استجوابهم تحت التعذيب ، وأنه كان يتم الضغط عليه للاعتراف بالتجسس، ثم طُلب إليه أن يُدلي بمعلومات عن بعض الأفراد الأجانب. يقول (سبيرلنغ): ((لقد تلقيت ضربات بهراوات مطاطية على



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

أُخْمَصَ قَدَمِي ، وَضُعِقَتْ بِالصَّدَمَاتِ الْكَهْرِبَانِيَّةِ فِي يَدَيَّ وَقَدَمِي وَمِنْطَقَةُ الْكُلَى وَالْأَعْضَاءُ التَّنَاسُلِيَّةِ ، وَتَلَقَّيْتُ ضَرْبَاتٍ بِالسَّاعِدِ عَلَى رَأْسِي ، وَضَرْبَاتٍ فِي الْأُذُنَيْنِ بِكَعْبِ الْحِذَاءِ ، وَصَفْعَاتٍ عَنِيفَةً عَلَى الْأُذُنَيْنِ بِوَسَائِدٍ تَشْبَهُ قَفَازَاتِ الْمَلَائِكَةِ. وَقِيلَ لِي: إِنَّهُ تَمَّ الْقَبْضُ عَلَى زَوْجَتِي وَأَطْفَالِي، وَأَنْهُمْ سَيَتَعَرَّضُونَ لِسُوءِ الْمَعَامَلَةِ مَا لَمْ أَتَعَاوَنَ مَعَهُمْ، وَقَدْ تَعَرَّضْتُ لِنَقْصٍ فِي الطَّعَامِ، وَتَمَّ إِطْعَامِي مَوَادِّ غَذَائِيَّةٍ فَاسِدَةٍ، وَمَمْلُحَةٍ بِشِدَّةٍ لِإِحْدَاثِ الْغَثِيانِ وَالْعَطَشِ)).

وَيُمَثِّلُ عَدَمُ إِخْبَارِ السُّلْطَاتِ الْعِرَاقِيَّةِ قِسْمَ رِعَايَةِ مَصَالِحِ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ فِي (بَغْدَاد) بِاعْتِقَالِ (سِيرْلِنْغ) إِنْتِهَاكَ وَاضِحًا لِلْمَادَّةِ (٣٦) مِنْ اتِّفَاقِيَّةِ (فِينَا) لِلْعِلَاقَاتِ الْقَنْصُلِيَّةِ الْمُؤَرَّخَةِ فِي (١٩٦٣/٤/٢٤) الَّتِي يَعِدُ الْعِرَاقُ وَالْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةَ طَرَفَيْنِ فِيهَا.

الفرع الثاني: إعدام العسكريين والمدنيين

اعتمد (حزب البعث) في إصدار أحكام الإعدام بحق العراقيين من دون العودة إلى الأساليب التحقيقية مَهْنِيَّةِ الرِّصِينَةِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا عَقُوبَةٌ تَصَادِرُ حَقَّ الْحَيَاةِ، وَتُمَثِّلُ أَخْطَرَ عَقُوبَةٍ بِحَقِّ الْمَتَّهَمِينَ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا تَلَّتِ التَّهْمَةُ الْمَوْجُوهَةَ لِلشَّخْصِ تَهْمَةً سِيَاسِيَّةً. وَكَانَتْ هُنَاكَ تَقَارِيرٌ مُنْتَظِمَةٌ عَنْ إِعْدَامِ ضُبَاطٍ عِرَاقِيِّينَ بِزَعْمِ نَحْوِ ضِدِّ النِّظَامِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ تَحْدِيدَ صَحَّةِ هَذِهِ الْإِتِّهَامَاتِ إِلَّا أَنَّ النِّظَامَ الْعِرَاقِيَّ قَدْ سَاحَ فِرْيَةً الْإِتِّهَامِ بِالْتَّخْطِيطِ لِلْإِنْقِلَابِ عَلَى كُلِّ مَنْ يُعَارِضُهُ؛ لِتَطْهِيرِ الْمَعَارِضِينَ لَهُ فِي الْجَيْشِ وَالْحِزْبِ. وَقَدْ وَثَّقْنَا ذَلِكَ بِحَسَبِ قَرَارَاتِ الْإِعْدَامِ السِّيَاسِيَّةِ الْآتِيَةِ الَّتِي تُصَدَّرُ بِمَوْجِبِهَا أَحْكَامُ الْإِعْدَامِ مِمَّا تَحْصُلُنَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الْإِحْصَاءِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي أَجْرَيْنَاهَا عَنْ قَرَارَاتِ الْإِعْدَامِ السِّيَاسِيَّةِ الظَّالِمَةِ؛ فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا يُسَمَّى بِ(مَجْلِسِ قِيَادَةِ الثَّوْرَةِ) قَدْ أَصْدَرَ الْقَرَارَاتِ الْآتِيَةَ:

أ- الْقَرَارُ الْمُرَقَّمُ (١٣٥٧) فِي (١٩٧١/١١/١٠) وَالْمَعْدَلُ عَامَ (١٩٧٦) الَّذِي حَرَّمَ الْعَمَلَ السِّيَاسِيَّ لِلْعَسْكَرِيِّينَ فِي الْقَوَاتِ الْمُسَلَّحَةِ. وَمَنْ يَخَالِفُ ذَلِكَ يُعَاقَبُ بِعَقُوبَةِ الْإِعْدَامِ مَا عَدَا النِّشَاطَ السِّيَاسِيَّ لِحَزْبِ الْبُعْثِ). وَقَدْ تَمَّ تَفْعِيلُ هَذَا الْقَرَارِ، وَشَمِلَ كُلَّ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُضَرُّ بِحَزْبِ الْبُعْثِ.

ب- الْقَرَارُ الْمُرَقَّمُ (٨٦٥) فِي (١٩٧٤/٨/١٢) الَّذِي نَصَّ عَلَى عَقُوبَةِ الْإِعْدَامِ لِكُلِّ مَنْ يَنْتَمِي إِلَى (حَزْبِ الْبُعْثِ) وَكَانَ فِي السَّابِقِ مُنْتَمِيًا إِلَى تَنْظِيمٍ حَزْبِيٍّ، أَوْ سِيَاسِيٍّ سَابِقٍ، وَأَخْفَى تِلْكَ الْعِلَاقَةَ.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

ل- القرار المرقم (٨٤٠) في (١٩٨٦/١١/٤) المعني بمضمونه بشخصية رئيس الجمهورية ونائبه، وتقديسهما؛ فجاء هذا القرار ليقتضي بالسجن المؤبد بحق من يهين رئيس الجمهورية، ونائبه، أو مجلس قيادة الثورة، أو المجلس الوطني، أو حكومة حزب البعث، وبمصادرة أمواله المنقولة، وغير المنقولة. أما إذا كانت الإهانة واضحة، وتستهدف إثارة الرأي العام ضد حكم البعث فتكون العقوبة الإعدام.

المحور الثاني: حصر السلطات الثلاث بيد النظام البعثي

إن حصر السلطات يعني تركيزها في جهة واحدة، وعادة ما تكون السلطة التنفيذية. والحصر هو المعنى المضاد لمبدأ الفصل بين السلطات. هذا المبدأ الذي يركز على أصول تاريخية إذ يُعد من الأفكار التي جاء بها الفلاسفة الإغريق ومنهم (أفلاطون ، وأرسطو)، ثم توالى الاهتمام بهذا المبدأ في الحقب التاريخية المتعاقبة ولا سيما لدى المفكرين والفلاسفة في القرن السابع عشر كالفيلسوف الإنكليزي (جان لوك) إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات تبلور بصورته النظرية الأكثر وضوحاً على يد الفيلسوف الفرنسي الكبير (مونتسكيو)، ثم تطور عن طريق كتابات المفكر (جان جاك روسو) الذي سعى إلى تعميق هذا المبدأ ليأخذ مجاله في التطبيق في كثير من الدول التي تحرص على العمل بمضمونه الفعلي. ويُعد هذا المبدأ في مقدمة المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.

ولعرض موضوع حصر السلطات الثلاث بيد (حزب البعث) سوف نذكر في هذا المحور ثلاثة مساند ارتكز عليها (حزب البعث) هي الفصل بين السلطات، وسلطات الحكم في ظل نظام البعث، والاشتراطات الحزبية كآلية لحصر السلطة.

المسند الأول: الفصل بين السلطات

الفصل بين السلطات هو ((تقسيم الوظائف وتوزيع السلطات، إذ إنه يتضمن كلا المفهومين؛ فهو يفترض سلفاً تعدد الهيئات الحاكمة، وأن كل هيئة تقوم بممارسة وظيفة معينة من وظائف الدولة التي تأخذ بها، بحيث تصبح لدينا ثلاث سلطات وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، ثم يتم تنظيم العلاقة بينها. وبلا شك فإن توزيع وظائف الدولة على أكثر من سلطة واحدة يعود بنتائج إيجابية؛ فهذا التوزيع يعطي الفرصة لكل سلطة أن تتخصص فيما يوكل إليها من مهام مما يسهم في إتقان كل سلطة لعملها، وقيامها به على أكمل وجه، فيتحقق معه في نهاية المطاف حسن سير العمل في مختلف المجالات الرئيسية في



الدولة من دون تقصير ن أو ضعف)). وهذا ما يُرجى لو جاء بالعدل؛ ((فإذا أُسندت وظائف الدولة الثلاث إلى هيئات ثلاث متعددة؛ فأُسندت مهمة التشريع إلى السلطة التشريعية، ومهمة التنفيذ إلى السلطة التنفيذية، ومهمة القضاء إلى السلطة القضائية؛ فإن ذلك سيكفل تحقق عناصر الدولة القانونية ومن أهمها كفالة احترام القانون)). ولكن ((يجب ألا يُفهم من مبدأ الفصل بين السلطات أن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى تمام الاستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى، وإنما المقصود بهذا المبدأ هو عدم تركيز سلطات الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة، بل توزيعها على هيئات منفصلة، ومتساوية بحيث لا يمنع هذا التوزيع والاتصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرى)) وهذا ((يؤدي إلى تنفيذ وتخصيص كل سلطة من هذه السلطات كل حسب عمله، وبالمهام الموكلة إليه، ومن ثمّ تعمل كل سلطة على إتقان أعمالها)).

ويسوق قسم من الباحثين بعض المبررات لتعزيز ضرورة هذا المبدأ مثل حماية الحرية، ومنع الاستبداد ذلك المنع الذي يُعد المبرر والميزة الأولى والأساس لهذا المبدأ بحسب وجهة نظرهم فضلاً عن ذلك فإن مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق شرعية الدولة؛ فهو يعد وسيلة فعّالة لكفالة احترام القوانين، وحسن تطبيقها من الحاكمين والمحكومين، ((وحسن أداء وظائف الدولة إذ إن هذا المبدأ يحقق مبدأ تقسيم العمل والتخصص الذي من شأنه أن يحقق إتقان كل هيئة لوظيفتها وحسن أدائها)).

ويذهب بعضهم إلى أن العلاقة بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات تأتي عن طريق وضع المفاضلة بين السلطات إذ يرى أن ((مبدأ سيادة القانون يتعلّق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، ويهدف إلى وضع السلطة التنفيذية في مركز أدنى من السلطة التشريعية، ومنع الأولى من التصرف إلا وفقاً لقانون، أو بتحويل من القانون))؛ لذا إن هذه المفاضلة تؤكد أرجحية سلطة ممثلي الشعب على حكومة يتم اختيارها منهم لتنفيذ القوانين التي يشرعونها.

إن ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تأتي لتؤكد مشروعية أي نظام حاكم في دولة ما، ومقدار احترامه لتخصص كل سلطة من السلطات الثلاث. أمّا الدولة التي تحصر السلطات بيد جهة واحدة فإنها تمثّل صورة للدولة الاستبدادية.

المسند الثاني: سلطات الحكم في ظل النظام

لقد شاب موضوع الفصل بين السلطات وفقاً للدساتير التي أصدرها النظام البائد غموض واضح المعالم؛ فمن الصعوبة بمكان كشف النقاط التي يمكن أن يتلمس بموجبها الباحث ما وضعه المشرع الدستوري للفصل



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

بين السلطات الثلاث، ولكن يلاحظ أن النصوص الدستورية قد عززت دمج السلطين التشريعية، والتنفيذية، وألغت الفواصل بينهما، وجعلتهما سلطة واحدة في حين تأتي السلطة القضائية تابعة لتلك السلطة الموحدة وسوف نعرض لهذا بإيراد ما يفي عن السلطات تباعا.

أ- السلطة القضائية

تكاد هذه السلطة تكون هامشية وفقا للتشريعات الصادرة في المدّة التي حكم فيها النظام المباد؛ ففي مقارنته بين دستوري العام (١٩٦٨)، والعام (١٩٧٠) نرى أنّه في الوقت الذي خصص دستور (١٩٦٨) تسع مواد للسلطة القضائية، وأطلق عليها تسمية (السلطة القضائية)؛ فإن دستور جمهورية العراق لسنة (١٩٧٠) خصص لها مادتين فقط، وأطلق على هذه السلطة كلمة واحدة هي كلمة (القضاء) بدلاً من السلطة القضائية، وتم إلحاقها بوزارة العدل: فهي تخضع لوزير مهامه تنفيذية. ومن هنا نستنتج أنّ القضاء لم يكن سلطة مستقلة توازي السلطين التشريعية والتنفيذية.

وزيادة على ذلك فإن النظام قد أوغل في تحجيم دور السلطة القضائية إذ أنشأ قضاءً موازيًا للقضاء الذي يتبع وزارة العدل، وهذا النوع من القضاء استند إلى إنشاء (محاكم خاصة) بعيدة عن وزارة العدل، وأوكل لها النظر بمجموعة من القضايا التي تم اجتازها من قانون العقوبات وقوانين أخرى. فكان هناك نوعان من القضاء، النوع الأول هو القضاء العادي هو الذي يتعلّق بالشؤون القانونية للأفراد والدولة جميعها منظورا إليها بأنّها شخص معنوي.

أما القضاء الآخر فهو قضاء يتعلّق بالقضايا السياسية ذات الصلة المباشرة بالمواضيع التي تخص الأمن. وهو قضاء لا يرتبط بالقضاء العادي بأي شكل من الأشكال، وقد تمثل هذا القضاء بإنشاء محكمة الثورة، وما تلتها من محاكم خاصة، وبطبيعة الحال فإن هذه المحاكم تمارس اختصاصها الموكّل إليها بموجب قوانين وقرارات أجازت لها النظر في كل ما يتعلق (بالجرائم) الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، ومن هنا يكون النظام السابق قد أحكم استيلاءه على السلطة القضائية بيده لا لأجل الظاهر فقط، بل للاستيلاء كليا عليها عن طريق تقسيمها على شطرين شطر يتبع وزارة العدل بوزارة تنفيذية تابعة للنظام من جهة، وشرط آخر يرتبط بالأجهزة الأمنية التي تتصل مباشرة بالنظام من جهة أخرى بما لا خضوع فيه لأي نوع من أنواع الرقابة؛ فأحكام المحاكم الخاصة التي تؤلّف، وتتبع السلطات الأمنية تتصف على رأي جانب من الفقه بأنّ ((جلساتها تكون كقاعدة عامة غير علنية وأحيانا أخرى لا تمكّن المتهم من الحضور والدفاع عن نفسه علما أنّ حق الدفاع من المبادئ العامة



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

للقانون ؛ فمن أساسيات المحاكم العادلة الحق في تمكين المتهم من الحضور إلى جلسات المحاكمة ، أو تعيين محامٍ يمثله بالإضافة إلى عدم الاكتراث لحق المتهم في حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي ، أو عدم الممانعة من محاكمة المتهم على ذات الجريمة مرتين ، وتنسب أحكامها بالغلظة وشدة العقوبة ، واتساع نطاق التجريم ، وتطبيق عقوبات أشد قسوة مقارنة . بتلك المطبقة أمام المحاكم العادية ، وكثيرا ما تنتهك مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية)) ، وهذا يبين تبعية القضاء للسلطة ، وانعدام الاستقلال الواجب له. وبعبارة أخرى فإن (حزب البعث) في ظل تعامله مع السلطة القضائية يكون قد طوّقها وحصرها بيده بشكل مطلق.

ب. السلطة التشريعية

ينظر إلى السلطة التشريعية بأنها تلك السلطة التي ترسم الأطر القانونية التي يسير على أساسها الجميع، فهي التي تُشرّع القوانين متى ما برزت حاجة فعلية لها على صعيد المجتمع والدولة. وغالبا ما تأتي هذه السلطة عن طريق الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية.

أما السلطة التشريعية في ظل دستور العام (١٩٧٠) فتمثّلت بـ(مجلس قيادة الثورة) بشكل رئيسي بالإضافة إلى (المجلس الوطني) بقدر أقل أهمية. وقد تمت الإشارة إلى سلطات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ابتداءً بموجب أحكام الدستور المؤقت لسنة (١٩٦٨) الذي صدر بعد إنقلاب (١٩٦٨/٧/١٧). وهذا المجلس مكوّن من القيادات العليا لحزب البعث في العراق، وهو يمارس عدة اختصاصات منها إصدار القرارات التي لها قوة القانون وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة. وهذا يعني أنّ السلطة التشريعية هي (مجلس قيادة الثورة) نفسه الذي يُفترض أن يمارس مهامه مؤقتًا إلى حين انتخاب السلطة التشريعية الدائمة التي أشار إليها دستور سنة (١٩٦٨)، ثمّ إنهاء المهام التشريعية التي يمارسها هذا المجلس؛ فقد جاء النص بما مضمونه أن ((يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني)). وفي الوقت نفسه فقد حصر دستور العام (١٩٦٨) قيادة السلطين التشريعية، والتنفيذية في يد شخص واحد يشغل أكثر من منصب هو (رئيس مجلس قيادة الثورة، ورئيس الجمهورية، ورئيس الدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس السلطة التنفيذية).

ويبدو أن هذا التحويل الدستوري الذي لا يحتاج إلى إغراق في التفسير قد حسم موضوع حصر السلطين التشريعية ، والتنفيذية في جهة واحدة هي التي تُشرّع القوانين ، وتصدر القرارات التي لها قوة القانون لتقوم بتنفيذها لأن رئاسة الجمهورية منصب تنفيذي، ويجري هذا بطبيعة الحال من دون وجود جهة رقابية ، ولكن لابد من التذكير بأن المادة الدستورية التي أشارت إلى حل (مجلس قيادة الثورة) عند عقد الجلسة الأولى



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

للمجلس الوطني وبحسب ما جاء في دستور العام (١٩٦٨) تم تجاهلها في دستور العام (١٩٧٠) ، ولم يُعد تكرارها مما يعني بقاء (مجلس قيادة الثورة) جهة تشريعية رئيسية ، وأهملت تلك المادة. كذلك تم إهمال التدخل في اختيار الجهة التشريعية الثانوية (المجلس الوطني) ، وإصدار قانونها بموجب شروط تنسجم مع توجهات مجلس قيادة الثورة التي أكدت حق مجلس قيادة الثورة في (اختيار) أعضاء المجلس الوطني بما نصّه ((يختار مجلس قيادة الثورة أعضاء المجلس من ممثلي قطاعات الشعب المختلفة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، ومن العناصر الوطنية، والقومية التقدمية)). وقد بقي حق الاختيار من دون تطبيق عملي إلى حين إلغائه وذلك بإصدار قانون جديد للمجلس الوطني الذي صدر في العام (١٩٨٠) أي بعد (عشر) سنوات من صدور قانون المجلس الوطني في سنة (١٩٧٠) الذي ألغى شرط الاختيار السابق؛ فنص على أن ((يجري اختيار الأعضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وبالاقتراع العام السري)).

وعلى الرغم من ذلك فإن المجلس الوطني - بغض النظر عن الصلاحيات التشريعية المناطة به - لم يكن لبقائه تلك الضمانة الرصينة؛ فلم يكن وجوده في حياة الدولة في زمن النظام البائد حاسماً؛ فقد نص القانون على أرجحية مجلس قيادة الثورة كجهة تشريعية ، وتنفيذية إذ إن ((لمجلس قيادة الثورة ضماناً لحسن سير مؤسسات الجمهورية أن يَحُلَّ المجلس الوطني)). وهذا الأمر لا صلة له بالانتخابات النيابية الحرة الزهية؛ فالنص المذكور آنفاً يصادر إرادة الناخب ، ويكشف زيف تلك الانتخابات أصلاً. وكل ذلك الارتباك يؤدي إلى ((إهدار الفصل بين السلطات، وظهور الفساد السياسي، والإداري ، والاقتصادي بسبب النزعة الفردية للحزب الحاكم، والاستبداد بالسلطة نتيجة عدم وجود معارضة على المستوى العام للدولة))؛ لأنَّ خيار المعارضة قد حسمته شروط الناخب التي سوف نذكرها لاحقاً.

ج- السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية (الحكومة) هي الأداة التي تنفذ التشريعات، وتشرف على تسير العمل في الجهاز الإداري للدولة، ويوكل إليها مهام كثيرة مثل حفظ الأمن في الداخل، والدفاع عن الدولة، والصحة، والتربية والتعليم، والصناعة، والتجارة، وتطوير البنى التحتية، وما سواها. وعادة ما يجري اختيار الحكومة من ممثلي الشعب أي (البرلمان المنتخب)، ويجري ذلك وفقاً لآليات دستورية ترسم الطريق الذي يتم بموجبه تشكيل الحكومة. أمّا فيما يتعلّق بالسلطة التنفيذية في ظل النظام البائد فهي مدمجة مع السلطة التشريعية؛ فرئيس مجلس قيادة الثورة هو رئيس للجمهورية وفقاً للدستور. بمعنى أنّه يجمع بين منصب رئيس السلطة التشريعية، ورئيس



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

وكانت السياسة التعليمية المتبعة في التعليم منذ السبعينات وحتى سقوط النظام تركز في توجيه التعليم بما يخدم سيادة النظام، وأهدافه، وتمجيد الحاكم من دون مراعاة حقوق القوميات، وخصوصياتها.

المبحث الرابع: أثر المرحلة الانتقالية في محاربة السياسة الاستبدادية

تعد العدالة الانتقالية نظامًا يطبق في الدول التي شهدت حكمًا استبدادياً، وانتهاكات خطيرة وجسيمة للحقوق والحريات ولفئات عديدة من الشعب. وتطبق العدالة الانتقالية بآليات متعددة لإنصاف الضحايا وعوائلهم. وفيما يأتي أظهر محاور هذا المبحث:

المحور الأول: مفهوم العدالة الانتقالية، وآليات تحقيقها

يُعد هذا المحور بيان مفهوم العدالة الانتقالية، والجوانب ذات الصلة المتعلقة بتحقيقها وأهدافها بما يأتي تبينه في ضوء العرض للأفرع الآتية:

الفرع الأول: مفهوم العدالة الانتقالية، ومزاياها

العدالة الانتقالية تلك الوسائل التي تبحث في كيفية معالجة مخلفات الدكتاتورية والأنظمة الاستبدادية؛ فهي - إذاً - مفتاح التحقيقات عن الجرائم المرتكبة بحق الأفراد وفقاً للمعايير القانونية، وتطبيقاً للمعايير الديمقراطية بوصفها منهجاً بديلاً عن سلوك تلك الأنظمة. أمّا العدالة الانتقالية في العراق فقد ولدت بعد سقوط الحكم الشمولي المستبد في نيسان (٢٠٠٣) نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق في سياق الصراعات الدولية، وهيمنة الولايات المتحدة على العالم.

ولأن حاجة العراق للتغيير السياسي كانت ملحة سواءً أتمت من داخل البلاد أم بتأثير خارجي ؛ فإن عملية التغيير المسلحة كانت خياراً لا مفر منه لدى المعارضة التي أجبر أغلب قياداتها على الهجرة من الوطن طوال عقود الحكم البعثي ، والتقت مطامح الشعب العراقي في تفكيك الحكم الشمولي ، والتحول إلى الحكم الديمقراطي مع هذا الحراك الدولي ، وخرج العراق من الاستبداد ؛ ليقع تحت نير الاحتلال الذي جاء رافعا شعار التحرير ولكن الواقع العملي قد أثبت مدى تأثيره السلبي على النواحي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية كلها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ للعدالة الانتقالية مزايا يُمكن تبينها في الفقرة اللاحقة.



مزايا العدالة الانتقالية

تمتاز استراتيجيات العدالة الانتقالية بعدد من السمات العامة نذكر أظهرها:

في حزب العدالة الانتقالية

التدرج: لابد أن تكون آليات تطبيق العدالة الانتقالية متدرجة ؛ لأنَّ كمًّا كبيرًا من التداعيات التي تجذرت في المجتمع لا يمكن تغييرها دفعة واحدة ؛ ، فتراكم إرث استبدادي في التعذيب ، واستعمال العنف يحتاج إلى سلسلة من علاجات متنوعة بتنوع آثاره ، وأن عقودًا من الحكم الشمولي لا يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب إلى حكم ديمقراطي سوي وفاعل من دون المرور بمراحل زمنية تُزيل الأثر ، وتستبدله.

الامتداد الزمني: إن التدرج في تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب امتدادا زمنيا لإرساء أسسها؛ فكما أن التحول الديمقراطي يكون على وفق جدول زمني فإن برامج مؤسسات العدالة الانتقالية تكون كذلك. وما دام الشعب قد رضي بالحكم الديمقراطي لإرساء العدل ، والإنصاف ، والقصاص ؛ فهذا يعني تعاقبًا لجلسات محاكم تستغرق مددًا زمنية ، وتأهيلًا ، وتدريبًا لملاكات بشرية ، وتطويرًا لمؤسسات سارت عقودًا على مناهج الإقصاء ، وعدم احترام الآخر فضلًا عن تأسيسٍ لثقافة الديمقراطية ، وحقوق الإنسان تأسيسًا نابعا من واقع المجتمع ، ومتناسبا مع بنيته الاجتماعية ، والثقافية.

التشاركية: لا يمكن لجهة دون أخرى أن تتولى مهمة إرساء آليات العدالة الانتقالية ، وتنفيذها في المجتمع ؛ فهي مهمة ليست باليسيرة إذ تصطدم بمظاهر ترسخت إبان عقود الاستبداد من تمييز ، وتفضيل لعرق أو قومية أو إثنية على أخرى ، وإن زوال السلطة من جماعات أفادت مباشرة منها قد تعمل على إعاقة العمل من دون إشراك فئات المجتمع ومساندتها في التنفيذ بكل مراحلها.

إن العمل على القواسم الوطنية المشتركة ، وتعزيز روح المواطنة تساعد كثيرا على أن يكون العمل جماعيا ، ويتخذ طابعا وطنيا إذ إن النظم المستبدة تعمل على تمزيق النسيج الوطني ، وتعمل على تأجيج التناحر لأنه الرهان الناجع على بقائها في سدة الحكم ؛ فنجد فئات الشعب نفسها في تناحر مع بعضها ، وتتولد بينهم العداوات إلا أن اللجوء إلى الهوية الوطنية هو السبيل الأمثل للعودة إلى ما قبل الاستبداد ، والعمل على رَأب الصدع المجتمعي الكبير الذي خلفه فيه من النواحي جميعها. وهذا جوهر مبادئ العدالة الانتقالية ؛ فالمجتمع ينحو للاستقرار حيثما ترسو العدالة والإنصاف ، ويستقيم الميزان ليعود الأفراد متساوين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن أي هُوية فرعية قد تطلّ على الهوية الوطنية. وهذا أول مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

أهداف العمل

الفرع الثاني: أهداف العدالة الانتقالية

البحث عن الحقيقة وحفظ الذاكرة:

تهدف العدالة الانتقالية إلى إحياء ذاكرة المجتمع بشأن ما ارتكب من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترحمًا على الضحايا، واستهجانًا لما وقع عليهم من ممارسات قاسية بما يسهم في نشر ثقافة تضمن عدم تكرار تلك الإنتهاكات. وربما يحرص ذوو الضحايا على معرفة تسلسل الأحداث التي تسببت في فقدان ضحيتهم أو موته. وتسعى دول ديمقراطية إلى توظيف العدالة الانتقالية للمطالب الآتية:

مطالب العدالة الانتقالية

- ترسيخ ثقافة احترام الرأي والتعبير عنه.
 - التأسيس لنبذ العنف والإستبداد في ضوء تقبل الآخر.
 - توظيف الحكام الجدد لها في أثناء التحول السياسي في حملات الانتخاب من مبدأ (حتى لا يعود من جديد).
 - وبذلك يحفزون الضحايا، وذويهم للتصويت لصالحهم.
 - محاسبة الجناة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- ويقوم هذا الهدف على عاملين مترابطين هما المحاسبة من جهة، وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى. فهما يؤسسان لثقافة جديدة لم تألفها مجتمعات عانت من ظلم وإستبداد وإنتهاكات متنوعة من دون أدنى محاسبة للجناة، بل لم يتوقع الشعب أن ثمة عقابًا ينتظر هؤلاء في ظل القهر والقمع الذي خيم على الشعب وبمشاركة مؤسسات معنية، وغير معنية بذلك.

ب جبر المتضرر، ورد الاعتبار للضحايا

يمكن وضع جبر الضرر في إطار مفاهيمي بعدّه علاقة بين ثلاث مصطلحات هي (الضحايا، والمستفيدون، والإستحقاقات). ويهدف برنامج جبر الضرر إلى ضمان أن يتلقى كل من الضحايا نوعًا من الاستحقاقات من ذلك البرنامج، ثم تصبح الضحية مستفيدة. وتتخذ العدالة الانتقالية في هذا الهدف سمة العدالة التصحيحية، وتكمن وظيفتها عندئذ في:

- إعادة الحق المنتهك إلى نصابه، والحقوق المهضومة إلى أصحابها في مجال التعاملات بين الناس؛ فإن الهدف هو عقاب المعتدي، ومحاولة تصحيح الضرر، وإعادة الاعتبار للمعتدى عليه.
- العدالة التصحيحية لا يمكن أن تتحقق في إطار أي نظام سياسي ما لم يكن هناك فصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. ويُعد مبدأ فصل السلطات الركيزة الأساس التي تقوم عليها الأنظمة



الديمقراطية العادلة ولا سيما تلك التي تنشأ في دول عانت من الاستبداد عندما جمع الحاكم تلك السلطات وأساء استعمالها.

ج. إصلاح المؤسسات

لم تقم أركان دولة الاستبداد بجهود المستبد مفردة، بل ثمة أفراد ومؤسسات رسخت إستبداده ووطدت بنيانه. ولعل المؤسسات الأمنية هي ذراعه التي يسخرها لبطش الخوف بأدواتها القمعية التي من المفترض أن تكون لبطش الأمن، وسلامة المواطن من المجرمين والمهتدين، لا أن تكون هي بعينها تهديدا وقمعا له. ومن إجراءات الإصلاح المؤسسي ما يأتي:

- جعل السلطة الرابعة (الإعلام) سلطة مستقلة حرة معبرة عن الشعب وتطلعاته وسندا للحكومة في برامجها التي تخدم المواطن وليس بوقا لها ولا مرققا لتقصيرها مع مراعاة التزامها بمعايير الديمقراطية واحترام الآخر.
- محاسبة الجناة الذين هم في الغالب من القيادات العلوى في المؤسسات المعنية، وإبعادهم منها فضلاً على من تورط من غير تلك القيادات إذ إن المسؤولية لا تسقط عن المأمورين بالجرائم.
- التوعية والتثقيف لمبادئ حقوق الإنسان وأسس التعامل الديمقراطي في مؤسسات الدولة كافة.
- برامج التأهيل والتطوير لملاكات جديدة لا تنتمي للنظام السابق من أجل تسليمها مناصب بديلة عن الجناة في قيادة تلك المؤسسات.
- المتابعة والتقويم والرصد لسلوكيات تنتهك حقوق الإنسان مهما صغرت للحيلولة دون تكرار مآسي الماضي.
- تفعيل مؤسسات الرقابة والنزاهة بترسيخ مبادئ الشفافية في العمل الحكومي.
- وتعد هذه الإجراءات وسائل استرداد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة في دعم القانون والمؤسسات الديمقراطية بموجب آليات شفافة ومتنوعة وشاملة تمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

د- الاحتفاء وإحياء الذاكرة الجماعية

ومن صور هذا الاحتفاء إقامة النصب التذكارية التي غالباً ما تهدف إلى التعويض الرمزي والجبر المعنوي للأضرار إذ يعجز ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن نسيانها. ومن واجب الدول الحفاظ على ذكرى تلك الجرائم؛ فالنصب التذكارية الهندسية، والمتاحف، ونشاطات تخليد الذكرى مبادرات تربوية ضرورية لوضع السجلات التي لا تترك مجالاً للنكران، ولتفادي التكرار.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

إن تخليد ذكرى الشهداء والضحايا بوصفه واحداً من آليات العدالة الانتقالية يأتي عادة بعد القصص العادل من الجناة، وجبر أضرار ضحاياهم، فلا يمكن الحديث عن تخليد للذكرى قبل أن يحصل الضحايا وذووهم على حقوقهم؛ فالقصص للضحية وذويه يشفي نفوسهم المكرومة، ويُبعد عنهم الرغبة في الانتقام والتدمير بما يعيد الاستقرار للمجتمع، ويعزز وحدته، ويرص صفوفه بعد عهود التشتت والتفرقة والأحقاد التي نتجت عن سياسات الاستبداد. وقد أدى المجتمع المدني في حالات عديدة عملاً محقّقاً يدفع الدول إلى تولّي واجباتها بإطلاق نشاطات تخليد الذكرى. وكلما طالت عهود الاستبداد تراكمت وتشعبت المعاناة، وتضاعف عدد الضحايا، وتنوعت قصصهم. إن تخليد الذكرى لا يتطلب تجسيد مفاصل الاستبداد كلها، ولا مراحلها كلها.

هـ - مؤسسات تطبيق العدالة الإنتقالية

لقد طُبقت العدالة الانتقالية في العراق بعد سقوط النظام البائد عام (٢٠٠٣) بتأسيس مؤسسات العدالة الانتقالية التي أكدها دستور جمهورية العراق لسنة (٢٠٠٥). وقد تمثلت في سبع مؤسسات هي:

- ١- مؤسسة الشهداء، وقانونها ذو الرقم (٣) لسنة ٢٠٠٦.
- ٢- مؤسسة السجناء السياسيين، وقانونها ذو الرقم (٤) لسنة ٢٠٠٦.
- ٣- المحكمة الجنائية العراقية العليا، وقانونها ذو الرقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥.
- ٤- وزارة حقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان التي أُسست بتاريخ (٢٠٠٤/١/١) بتشريع قانونها من سلطة الائتلاف لاستحداث وزارة لحقوق الإنسان.



الفصل الثاني

المبحث الأول: الميدان النفسي

إن مجيء نظام الحكم السابق الى السلطة في العراق كان ضمن خطة مدروسة ومقررة مند بدايات القرن الماضي. والخطة بدأت على شكل مراحل تكمل أحداها الآخر ابتداءً من اسقاط النظام الملكي في العراق الذي كانت تؤيده بريطانيا. اذ ظهرت قوى استعمارية جديدة في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأت هذه القوى الاستعمارية الجديدة بإزاحة الاستعمار البريطاني من المنطقة وكل رموزه وجاءت بالنظام الجمهوري الى العراق. ولم تعلن هذه القوى الاستعمارية الجديدة عن نفسها بشكل سافر وصريح وبقيت مستترة واكتفت بتزويد العراق وكثير من دول العالم الثالث بالمساعدات مثل الحنطة والارز والحليب مجاناً لتحسين صورتها كقوى محبة للشعوب الساعية للتحرر من الاحتلال الانكليزي.

المحور الأول: الآليات النفسية والاجتماعية التي استعملها نظام الحكم السابق

افتعل نظام الحكم السابق^١ جملة من الظواهر والآليات عند تسنمه للسلطة عام ١٩٦٨ بهدف احداث تغييرات عميقة في سيكولوجية الانسان العراقي، وبنية المجتمع العراقي. للتمهيد الى مرحلة الاحتلال العسكري للعراق لاحقاً من قبل القوى الاستعمارية الجديدة. ومن أبرز الظواهر والآليات التي أفتعلها النظام البعثي:

١. ظاهرة الندرة والشح

بدأت ظاهرة اختفاء المواد الغذائية من السوق بمجرد وصول النظام السابق للسلطة في العراق عام ١٩٦٨. حيث بدأت تختفي مواد غذائية أساسية من السوق وبشكل مفاجئ ومفتعل مثل الحنطة وما صاحبها من جلبة إعلامية حينها تتعلق بالحنطة المسمومة، وإختفاء معجون الطماطم، والبيض، والدجاج، والبطاطا، والسجائر... الخ. فلم تكن تمضي مدة قصيرة من الزمن دون إختفاء مادة أساسية من السوق وبشكل كامل.

(١) يجب الانتباه الى ان هذه الآليات والظواهر التي افتعلها نظام الحكم السابق ليست من بنات أفكار رموز النظام، ولكنها نصائح وتوصيات صادرة من القوى الاستعمارية الجديدة الى النظام لتطبيقها.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

ظاهرة الإلهاء

ومن هذه السياسة المقصودة ظاهرة (عدنان القيسي) على سبيل المثال، اذ بدأ الناس يتكلمون عليها صغاراً وكباراً. الى جانب اقامة المهرجانات الغنائية والفنية وإستقدام المطربين والفنانين العرب، وجانب التوسع في فتح الملاهي الليلية ومحال شرب الخمر، والسماح لدور السينما بعرض الأفلام الإباحية، وجلب الراقصات من دولة عربية معروفة وبشكل غير مسبوق، وكذلك جلب بنات الليل من الفلبين... الخ.

آلية الرعب والتخويف

قام النظام السابق بنشر الرعب والتخويف في العراق بوسائل عدة منها اعدام المناوئين للنظام وإعدام شبكات التجسس (المزعومة) وعلى رؤوس الاشهاد لبث الرعب بين المواطنين وافتعال ظواهر اجتماعية مرعبة مثل (أبو طبر) و(تجنيد الفتوات) أو ما يطلق عليهم بالمصطلح العراقي الشعبي (الأشقياء) للعمل ضمن سلك الشرطة، واعطائهم رتباً عسكرية شرفية لفرض هيبة الدولة على المواطنين وبالقوة والتخويف.

آلية الافقار والتجويع

وتتمثل هذه الآلية بظاهرة الحصار الاقتصادي التي يمكن وصفها بأنها من أخطر الظواهر التي عانى منها الشعب العراقي اذ استطاع النظام السابق بها تدمير القدرة الشرائية للمواطن العراقي وإفقاره اذ اضطر العراقيون الى بيع كل ما يمتلكونه لسد احتياجاتهم، وكذلك ضرب المنظومة الأخلاقية للمواطن العراقي وتفشي الفساد بكل أنواعه وصوره. وأصبح اغلب العراقيين (خصوصاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية) تحت خط الفقر بمراحل عديدة، وقام النظام بافتعال شركات وهمية تقوم بأخذ أموال المواطنين ومدخراتهم بحجة الاستثمار، ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج العراق. وهذه الشركات في الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت مسميات وهمية مثل (سامكو) وغيرها. كذلك افتعال نزول سعر صرف الدولار في عام ١٩٩٤ الى ما يقرب من ١٠٠٠٠٠ دينار عراقي بعد ان كان يبلغ ما يقرب من ٤٠٠٠٠٠ دينار عراقي حيث إستطاع النظام بهذه اللعبة الاقتصادية من سحب الكثير من أموال العراقيين ومدخراتهم.

آلية الضغط والعقاب النفسي

وذلك بالإبقاء على ظاهرة تقليل تزويد الطاقة الكهربائية. فمن المعلوم ان النظام السابق عمل الكثير من المشاريع العملاقة في عقد التسعينات من القرن الماضي مثل برج الاتصالات في بغداد والجسر ذي الطابقين



وغيرها ولكنه لم يبذل اي جهد حقيقي لحل ازمة الكهرباء. بل انه استغل هذه الظاهرة لخدمته للضغط على العراقيين ومعاقبتهم بعد أحداث الإنتفاضة الشعبانية. فيما أبقي العاصمة بغداد خارج منطقة الضغط بتأمين الكهرباء لها بشكل دائم.

آلية التطهير العرقي والمذهبي

قام النظام السابق بعملية تطهير عرقي ومذهبي كبيرة اذ شجع المواطنين العراقيين والعرب- وعلى وجه الخصوص من المنطقتين الجنوبية والوسطى- على الذهاب الى المنطقة الشمالية وقدم لهم مغريات في هذا الصدد. كما شجع المواطنين الاكراد على المجيء الى وسط العراق وجنوبه بهدف تغيير خارطة المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية.

وقام بعملية تطهير مذهبي هائلة مستغلا الحرب المفتعلة ضد إيران. فالمعروف ان غالبية الجيش العراقي آنذاك وخصوصا الجنود والرتب الصغيرة هم من سكان المنطقتين الجنوبية والوسطى وبتعبير أدق من العراقيين (الشيعية). اما الرتب العلى وأجهزة الامن والمخابرات وأجهزة الامن الخاصة فإن منتسبيها من سكان محافظات صلاح الدين، والانبار، وديالى، ونيوى. أي من العراقيين (السنة). ومعروف أن ضحايا الحروب يكون معظمهم من الجنود والرتب الصغيرة، أي من العراقيين (الشيعية).

آلية الافكار العلمي والثقافي

قام النظام بأكبر عملية تفرغ وافكار ثقافي وعلمي في التاريخ لشعب من شعوب الارض اذ استعمل النظام السابق عقاب الحصار المزعوم في عقد التسعينيات من القرن الماضي وقام بشكل ظاهري غير حقيقي بمنع أساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء من السفر خارج العراق. ولكنه في الحقيقة كان يقوم بتهميتهم الى خارج العراق بخدعة رخيصة ومكشوفة وهي دفع ما يقرب من مليون دينار عراقي للحصول على جواز عراقي (مزور!!) للهروب خارج العراق، وبهذه الخدعة المكشوفة، وضغط الحصار المخيف ترك العراق عشرات الآلاف من المهندسين وأساتذة الجامعات والأطباء الى جانب عشرات الآلاف من العمالة الوسطى الماهرة. وخير دليل على ذلك وجود ما يقرب من ٥٠٠٠ طبيب عراقي في انكلترا وحدها الآن.

المحور الثاني: الآثار والتبعات النفسية والاجتماعية والتربوية

ان تبعات الآليات والظواهر المذكورة في هذا العنوان التي استعملها النظام السابق بتوصيات مباشرة من أسياده المستعمر الجديد كان يقصد منها تحقيق أهداف بعينها والخوض في تفاصيل هذه الاهداف قد تنتهي الى



قاسم (تموز ١٩٥٨ - شباط ١٩٦٣) إلا أن التحديات الكبرى ظلت حاضرة تعرفل قيام حكم وطني دون الميل أو الانحياز لجهة على حساب أخرى، ولقد وقفت في وجه هذه الحكومة جهات وأحزاب وقوى ومؤسسات تعاني هي ذاتها من اختلاف فيما بينها وتربص أحداها بالأخرى إلا أنها اجتمعت على إسقاط تجربة حكم وطني يتعامل مع العراقيين على أساس المواطنة وليس القومية أو الدين أو الطائفة.

ولقد مرت تلك المدة والمُدد التي جاءت بعدها العارفية (١٩٦٣ إلى ١٩٦٨) ثم حكم البعث للمدة من تموز ١٩٦٨ وحتى تموز ١٩٧٩ - فترة حكم احمد حسن البكر- دون الوصول إلى مرحلة الحكم الشمولي الاستبدادي الذي تكرر لاحقا في شخص الزعيم كما حصل مع (صدام حسين) الذي أصبح الزعيم الأوحده؛ إذ هو بطل النصر والسلام، وهو الذي يمنح حق الموت والحياة، يمنح ويمنح، ويقرر دائما هو وحده دون أن يستشير أحدا استشارة حقيقية يمكن الأخذ بها. ولقد جاءت القرارات المصيرية الكبرى التي أدخلت العراق في نفق الضياع نتيجة أفكار، ورؤى، وأحلام شخصية بحتة؛ دخل البلد والمجتمع من خلالها في أتون محارق الحرب مع إيران (١٩٨٠-١٩٨٨)، وغزو الكويت ١٩٩٠، وحرب عاصفة الصحراء ١٩٩١، ثم الاحتلال الأمريكي في نيسان ٢٠٠٣. وما بين تلك الحروب كانت هناك هجمات أمريكية بين وقت وآخر، وكانت الحرب الناعمة المميتة تتمثل بالحصار الاقتصادي (١٩٩١-٢٠٠٣) الذي أسهم في هدم البناء الاجتماعي العراقي؛ وأدخل المجتمع في عصر جديد من عدم الأمن والاستقرار، كما أن التنمية تعطلت، وارتفعت بشكل مخيف نسب الأمية، ومعدلات الفقر، ومستويات البطالة، وانخفض الأداء الحكومي، وشاع الفساد الإداري وتجذر الفساد المالي، وانتشرت ظواهر خطيرة تمثلت بالتسرب المدرسي، وانحراف الأحداث، والإتجار بالمخدرات، وتعاطي الحبوب المخدرة، والتفكك العائلي، والجريمة المنظمة.

وفي ظل الأوضاع المعقدة التي أدخل النظام السياسي المجتمع فيها، ازداد تمسك رأس النظام-صدام- بالأفكار التقليدية دون محاولة التصحيح أو التقويم والتعديل، وبعد أن كان ينادي بالوحدة العربية، وتحقيق الأهداف والشعارات البراقة، صار بعد كل أزمة يرتقي في أحضان العشيرة، ثم الفخذ القبلي الذي ينتمي له، بل حتى الفرع العائلي لم يسلم من التشذيب نتيجة صراع الجيل الثاني من الأبناء والأصهار في محاولة الحصول على المناصب الحكومية المهمة التي صارت حكرا على العائلة.

ولقد صارت شعارات مثل (إذا قال صدام قال العراق) يتم تداولها يوميا في المدارس، والثكنات العسكرية، والدوائر الحكومية دون أن يكون هناك إيمان حقيقي بها، لكنها كانت تقع ضمن سياق اعتاد عليه المجتمع



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

خوفا من بطش النظام، أو تملقا للحصول على منصب أو للاحتفاظ بآخر. وهكذا صار بلد عمره ثمانية آلاف عام يتم اختصاره بشخص الزعيم الذي كان قد استمر اللعبة دون أن يدرك أنه يسير في الطريق الخاطئ وأنه يقود نفسه والبلد برمته نحو المجهول.

الفرع الثاني: جدلية الحاكم والمواطن بين النفاق والظلم وتعزيز ثقافة المدح

تعتمد نظام البعث العمل على إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والقومية بين أفراد الشعب العراقي إذ أثار روح النزاع الديني بين أفراد الشعب فقد ضرب المسلمين بغيرهم من غير المسلمين وأشاع روح الطائفية بين المسلمين فقسمهم الى طائفتين (السنة والشيعة) مفضلا طائفة على أخرى مانحا الامتيازات لإحداهما دون غيرها، كما أثار روح النعرات القومية بين العرب والكرد رافعا الشعارات القومية التي توحى بأن الوطن هو ملك لقومية واحدة وأن الآخرين هم مجرد مستوطنين، عامدا الى تهجير العديد من المواطنين من ديارهم إلى أماكن أخرى سواء داخل العراق أو خارجه كما فعل في حملات التفسير المستمرة للكثير من العوائل العراقية وإخراجهم خارج حدود الوطن ورميهم على الحدود، ومنع مواطني الداخل من الانتقال من محافظاتهم والسكن في محافظات أخرى، وسحب الجنسية العراقية أو تسقيطها عن العديد من المواطنين وأثار في نفوسهم روح العداء للوطن بالتشكيك في وطنيتهم.

إن إنسلاخ المواطن عن شعوره بالمواطنة والانتماء الحقيقي لوطنه وتهديده المستمر بالتهجير والتشكيك بانتمائه ووطنيته هدد أمنه الاجتماعي، وأفقده هويته بالانتماء وأصبح يعيش في حالة الإغتراب النفسي على الرغم من وجوده الفعلي على أرضه التي ولد فيها. وتشير الأبحاث النفسية الى ان شعور الفرد بالاغتراب النفسي داخل وطنه يهدد ذاته ويضعف ولاءه لوطنه الحقيقي ويجعله يعيش في صراع دائم من اجل إثبات وجوده النفسي مما يقلل أدائه وإنتاجه وإختلال موازينه وعيشه حالة صراع مستمر مع قيم المجتمع الذي يعيش فيه محاولا الهجرة للبحث عن وطن يشعر فيه بالاستقرار والأمن النفسي والاجتماعي. لذا زاد أعداد المهاجرين من العراق الى دول العالم الأخرى بحثا عن الاستقرار اذ تشير كثير من التقارير الى هجرة آلاف المهندسين وأساتذة الجامعات والأطباء والعمالة الماهرة وغيرهم.

الفرع الثالث: الولاء أولا، وعسكرة المجتمع

اعتمدت الدولة العراقية منذ النصف الثاني من العقد الثامن من القرن العشرين على تعبئة الجماهير، وعسكرة المجتمع ظنا منها أن هذا الأمر سيدعم بقاءها في السلطة بالاحتماء بالناس من أية أخطار قد تلحق



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

لقد سلبت سياسات النظام - المتعلقة بعسكرة المجتمع - من ذلك المجتمع حقه في العيش الآمن المستقر والاستمتاع بحياة صحية آمنة وطويلة؛ ففي الوقت الذي كانت فيه شعوب المنطقة تعيش التنمية على المستويات كافة، كان العراق غارقاً في دوامات الحرب والدمار.

ولقد أسهمت عسكرة المجتمع في ولادة أجيال تربت على العنف ونشأت على حالة الطوارئ المستمرة، لذا تجذرت لدى المجتمع العراقي خاصة بين الأجيال الشابة التي ولدت بعد العام ١٩٨٠، ثقافة العنف والتطرف التي ظهرت تمثلاً لها بعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣، فقد كان المجتمع في حالة إستعداد نفسي- ثقافي على الاقتتال الأهلي دون وجود أهداف واضحة، إذ كان القتل لأجل القتل، وهي حالة ما كان يصل لها المجتمع لولم يكن قد مر بظروف الحرب، وإرهاب الدولة، والقمع، وتكميم الأفواه، ومصادرة الآراء، وتغول الدولة بكل أجهزتها وهي ترهب المواطن البسيط، وتهدهد بمختلف العقوبات بما فيها قطع الماء والكهرباء والطرده من الوظيفة وإسقاط الجنسية، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتغييب، والإغتيال، والإعدام.

المبحث الثالث: الدين والدولة

لم يرد للدين في دستور الحزب لعام ١٩٤٧ م ذكر مباشر إلا ان الإشارة الى علمانية الحزب قد وردت ضمناً في بعض المواد. وقبل التطرق لها لابد من تعريف العلمانية ومفهومها، فالعلمانية تعني فصل السياسة عن الدين وهذا لا يعني ان السياسة تعادي الدين او ان الحاكم ملحد او ان الدولة العلمانية ملحدة، وتتميز الدولة العلمانية بإحلال القانون الوضعي وانحسار الحكم بالحق الإلهي، إذ وردت الإشارة الى العلمانية في مواد دستور حزب البعث بشكل ضمني، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من المواد الأساسية على حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد وأنها مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها، وجاء في المادة الثالثة من المبادئ العامة: انه حزب قومي يؤمن بان القومية حقيقة خالدة وان الشعور القومي هو الذي يربط أبناء الوطن، وورد في المادة (١٥) ضمن سياسة الحزب الداخلية بان الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية. وذكرت المادة (١٨) ضمن الباب نفسه انه يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية منسجم مع روح العصر وفي ضوء تجارب الأمة العربية في ماضيها.

ومن المواد أعلاه نلاحظ ان الحزب لم يتطرق الى الدين إطلاقاً، بل كانت جميع دعواته علمانية. وقد برزت قضية الدعوة الى العلمانية في أفكار وأطروحات مؤسسة المسيحي (ميشيل عفلق) عندما كتب في عام ١٩٥٦ م



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

في شهر آذار مقالاً بعنوان (نظراتنا الى الدين) وفي نيسان عام ١٩٥٦م كتب مقالاً آخرًا بعنوان (قضية الدين في البعث العربي).

ومن أفكاره الأخرى المتناقضة التي بثها بين أتباعه انه عد الإسلام حادثاً قومياً وانسانياً وعالمياً ويجب على الشباب إعطاؤه حقه من الإهتمام يدرسونه بكل ظروفه وتفصيله وملابساته، ويقول (إن الإسلام حركة ثورية ولا يفهم الإسلام حق الفهم سوى الثوريين). بمعنى انه يريد ان ينسب أمور الدين الى رجالات حزب البعث!

وسنقوم بتقسيم هذه الدراسة على محورين

المحور الأول: جرائم منع نشر التعاليم الدينية ومصادرة العلم والمعرفة، وتنطوي تحته عدة محاور.

المحور الثاني: جرائم قتل العلماء والشباب المتدين وحظر الاحزاب الدينية وايضا تنطوي تحته عدة محاور.

هذه الجرائم التي سأسجلها لكم ليست من وحي الخيال بل هي ممن عاش سني الألم والمعاناة، للتاريخ وللأمة التي لازالت تنتظر الأمل بعد سراب البعث الزائل، وللأجيال المقبلة لئلا تلدغ من جحر مرتين،

الفرع الأول: جرائم منع نشر التعاليم الدينية ومصادرة العلم والمعرفة

المدخل

لنفرض اننا حاولنا ان نسجل الجرائم والانتهاكات التي قام بها نظام البعث المقبور ضد الشعب العراقي او الشعوب المجاورة لوجدنا أنفسنا من الصعوبة بمكان انها لو جمعت بكتاب لكان أجزاء وأجزاء؛ لأنها امتدت لتشمل كل أمور الشعب ومجريات الحياة وتفصيلها الدقيقة.

إستولى النظام البعثي الفاشي على الحكم بعد إنقلاب على حكم عبد الكريم قاسم سنة ١٩٦٣ م، وبقيادة عبد السلام عارف واحمد حسن البكر، فما كان من صدام حسين إلا أن عاد الى العراق - إذ كان خارج العراق - بعد هذا الإنقلاب المشؤوم، (وواصل نشاطه في خلايا الحزب وأجهزته القمعية في مدة إبعاد عبد السلام عارف للبعثيين عن السلطة، وفي سنة ١٩٦٨ م شارك صدام حسين التكريتي - كما كان يعرف آنذاك - مشاركة مهمة في الإنقلاب البعثي على حكم عبد الرحمن عارف، وكان من أركان هذا الإنقلاب الذي رسخ اقدام البعثيين في السلطة على حساب جميع منافسيهم كل من (أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش، و حردان التكريتي) وأصبح صدام - (الرجل الدموي) في الظل وهو في سن ال (٣١) - نائباً لأحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

الثورة ونائبا لرئيس الجمهورية سنة ١٩٧٣ م، وفي عام ١٩٧٩ (١٢ تموز) وفي عملية دموية داخل حزب البعث تسلم صدام الحكم بعد مجزرة قاعة الخلد الشهيرة.

حارب صدام حسين منذ اليوم الأول من توليه السلطة الدين ورجالاته؛ لأنه كان يرى ان (الشعب العراقي من أكثر شعوب المنطقة اطلاعا على الأفكار المستحدثة التي طالما تفاعل معها بالنقد والتصويب الذي جعله من الشعوب التي يصعب على افراده تبني فكرة بعينها؛ ويعود ذلك الى جملة أسباب لعل أهمها سعة اطلاعه وعمقه الثقافي وحضارته الضاربة في القدم التي دعمت شخصية الفرد العراقي وزادت من قوتها وصلابتها؛ لذلك كان من الصعب على أية جهة حزبية كانت أم غير حزبية أن تفتح مجتمعا كاملا بأفكارها وأن تلزمه بتطبيقاتها حتى لو كان قسرا)، فما كان منه إلا أن حارب عقائد الناس من الصميم بل وضربها بالصميم وطرح بدلها أفكار حزبية فاشية، معلنا أن حزبه يرعى الحريات ويصون شرف المجتمع العراقي وكرامته، في الوقت الذي يقمع ويعتقل ويعذب قادة الرأي في المجتمع الذين كانوا بمثابة مشاغل للمعرفة والعلم، فقام بكل ما من شأنه القضاء على العلم والعلماء، خذ من ذلك:-

١- إغلاق الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الإسلامية ومنع دخول الصادر منها في الخارج.

٢- إحتكار وسائل التربية والتعليم كلها والسيطرة على برامج المدارس والجامعات العراقية، حتى قام أخيرا وبعد أحداث ١٩٩١ بإغلاق كلية الفقه العريقة، بعد ان اتهم أساتذتها وطلبتها بإثارة الشغب من داخل الكلية، بل اتهم الكلية بأنها أصبحت مقرا للثوار، وهو ادعاء عار عن الصحة؛ لأنه وبعد أحداث ١٩٩١ م أغلقت المدارس والجامعات جميعا وهرب الناس، فمضى أصبحت مقرا للثوار؟؟

٣- الحد من انتشار الكتب الإسلامية ومحاربتها؛ وذلك بمنع طبعها واستيرادها وتوزيعها وتداولها.

٤- إغلاق جميع المؤسسات الإسلامية للتربية والتعليم، كالمدارس والثانويات والكليات والجمعيات الخيرية وغيرها.

٥- منع بث الشعائر الإسلامية وصلاة الجمعة والمراسيم الدينية من الإذاعة والتلفزيون.

٦- منع إقامة كثير من الشعائر الدينية.

٧- ربط أئمة المساجد والخطباء بأجهزة السلطة بفرض رواتب شهرية عليهم، وتحديد الموضوعات التي يتحدثون فيها، وإعدادها من قبل دوائر الأمن العاملة تحت اسم وزارة الأوقاف.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

١- حظر المحاضرات الدينية، فطارد وحارب واعتقل وسحل وأعدم رجال المنابر والخطباء والمؤلفين والمفكرين والشعراء، فهجر الكثير منهم كالشيخ احمد الوائلي ومحمد باقر المقدسي وغيرهما.

٢- جرى مفعول النقاط الأربع الأخيرة (٥-٦-٧-٨) لعلم النظام البعثي المقيور بأن الشعب العراقي شعب محب للعلم والمعرفة، بل هو كذلك يحب ان يطبق ما يسمعه بحذافيره او بعضا منه، هذه الجنبه أقلقت أزام النظام فقرررو التضييق على كل ما هو مفيد يزرع الوعي في نفوس الشباب، حتى أنهم في أحيان كثيرة قد وضعوا مواصفات لرجل الدين الذي يلقي المحاضرة - ولو ان الكل رفضها - وهي: ١- ما في اسم الصفات المزدوجة من كلام الدين بمصرّة النظام البائد

٣- أن يكون انتماءه وولائه للحزب والثورة.

٤- لا يخوض بما يثير الفضول وحب الاستطلاع لدى الشباب أو يثير علامات استفهام لديهم قد تجر الى ما لا يحمد عقباه.

٥- الالتزام بوقت محدد لإلقاء المحاضرة مع حضور رجال الأمن البعثي وقت المجلس.

٦- إن لم يلتزم الخطيب بما هو أعلاه عرض نفسه للاعتقال والمساءلة التي قد تؤدي بالبعض الى الإقامة الجبرية او السجن، ثم الإعدام او الإغتيال.

نتيجة لهذا انكمش عدد المحاضرات الدينية، بل انعدمت في بعض المناطق، وهذا السلوك لم يكن مع الطائفة الشيعية فحسب بل حتى في المناطق السنية والكردية لكنها مورست على نطاق واسع في المناطق الشيعية؛ بوصفها الطائفة التي عانت من ويلات البعث وعنجهياته أكثر من غيرها.

٧- الإجراءات السابقة التي قام بها النظام السابق كان الهدف منها القضاء على روح الدين بما يجعله اداة لتنفيذ افكاره وسياساته من خلال: ١- الهدف الذي مورس ضد العلماء ورجال الدين

٨- بث الروح الطائفية التي سلكها أزام النظام، فقد إمتازت السلطة السابقة بالطائفية فكانت لديهم نزعة الكراهية والبغض لبعض طوائف المسلمين.

٩- العامل السياسي: فإن أزام النظام كانوا يعلمون علم اليقين أن الشعائر الدينية سوف تكون فعالة في استنهاض حماسة الجماهير الحاشدة.

١٠- إن هذه الحماسة عامل محوري كان يتوجب قتله في نفوس الشباب العراقي وهي من جهة ثانية توطد العلاقة الروحية بين القواعد الجماهيرية ومرجعياتها الدينية.

١١- أن النظام البعثي رأى ان تلك الشعائر شكل من اشكال التهديد السياسي لوجوده؛ بوصفها وسيلة من الوسائل التي يمكن بها كسب الولاء السياسي، لا مجرد الولاء الديني.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

- ٩- محاربة الحجاب الإسلامي في المدرسة والجامعة والشارع ومعظم مرافق الدولة، وتشجيع السفور والخلع والابتذال ودعم عوامل نشرها وهذا تدخل سافر بالحرية الشخصية.
- ١٠- زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل المشروبات الكحولية، ومضاعفة استيراد هذه المواد من الخارج، والتشجيع على فتح حانات الخمور والبارات والملاهي وأماكن الرذيلة والمجون.
- ١١- إنشاء مراكز الشباب والاتحادات ومنظمات (الطلائع) و (الفتوة) المختلطة، وجعلها بؤراً لانتزاع الدين والعقيدة من الأحداث والشباب من الجنسين وسلب كل ما لديهم من التزامات خلقية وعرقية.
- ١٢- التركيز الكامل في القرى والأرياف والعشائر في محاولة مدروسة لتحويلها الى مجتمع منحرف لا يؤمن بأبسط المبادئ والالتزامات الدينية والعرفية، بوساطة افسادها وإشاعة مختلف الممارسات اللاأخلاقية فيها، وبه يحصل اليوم في أريافنا العراقية لهو دليل على نجاح خطته المقيتة، فقد آتت خطته أكلها الآن.
- ١٣- الضغط على كل من يتمسك بالممارسات العبادية والدينية واتهامه بمختلف الاتهامات كالرجعية والتخلف والتحجر، والاستهزاء به وتشويه سمعته والتشهير به.
- ١٤- إصدار قوانين (مدنية) منافية للشرعية الإسلامية في المجال الاجتماعي، كقانون الأحوال الشخصية، ومسائل الإرث والزواج وغيرها، مما يضطر الجمهور الى ترك الالتزام بقوانين الشريعة
- ١٥- حظر طباعة الكتب والمؤلفات الدينية، وكنهجه السابق مع كل ما يخص التربية والتعليم قام بحظر طباعة هذه الكتب حَقْدًا منه على العلم والعلماء والدين معاً، فهو يحاول دائماً إشاعة الجهل والتجهيل خوفاً من التعلم والتعليم ظناً منه أن العلم سوف يبعث على إثارة الوضع ضده.

الفرع الثاني: جرائم قتل العلماء والشباب المتدين وحظر الأحزاب الدينية

مدخل

منذ ان إستولى حزب البعث على السلطة عباً إمكانياته لضرب الحركة الإسلامية في العراق، هذه الحركة التي (تعد على المستوى التاريخي حالة متجذرة في تركيبة المجتمع العراقي؛ فقد تميز هذا البلد منذ القدم بأنه مادة التفاعلات التغييرية، وما تمخض عنها من ثورات وانتفاضات إسلامية تصحيحية).

وقد كانت ومازالت الحركة الإسلامية المعاصرة امتداداً واقعياً وطبيعياً للحركة الإسلامية العتيقة التي صنعها عظماء الأمة الماضين بدمائهم ودموعهم وعرقهم ومداد علمائهم.



وقد عُزفت الحركة الإسلامية بأنها: (مجموعة الفعاليات التي تشكل المستويات القيادية والطليلية والجماهيرية في إطار حركة العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، بما في ذلك المرجعية الدينية والتنظيمات والمؤسسات الإسلامية) وهذه الحركة - والله الحمد - يمتد عمقها التاريخي والفكري وحجمها وتأثيرها في الداخل العراقي والمحيط الإسلامي الى أعماق أعمق تاريخنا الإسلامي العتيق، ففي العراق يمتد وجودها من العام ١٩١٧م عندما دخل الجيش البريطاني العراق فواجه مقاومة قادها علماء دين أمثال السيد محمد سعيد الحنوبي (قائد معارك الشيعية) وآية الله السيد مهدي الحيدري وما تزال متباينة الى يومنا هذا.

أما حزب البعث فإنه ومنذ توليه السلطة فقد أخذ على عاتقه محاربة هذه الحركة مستفيداً من الدراسات التي قام بها البريطانيون إبان احتلالهم العراق، فقد ذكرت إحدى المصادر المطلعة أن (جورج ريمنگتون) سلم (صدام حسين) تقريراً مفصلاً - يمثل عصارة خبرة البريطانيين في العراق - يضم معلومات دقيقة عن حركة المجتمع العراقي، وكانت النقطة الجوهرية في ان الخط الإسلامي من أخطر ما يواجه الحكم. واقتنع ناظم كزار (مدير الامن العام) بشكل كامل بتقرير (ريمنگتون) في حين لم يكن (صدام) يفكر في ان الخط مازال يكمن في الحركة الإسلامية، ولكن تطورات عام ١٩٧١م أثبتت لصدام حسين بأن الحركة الإسلامية تهدد كيان النظام بالفعل، فأمر بوضع مخطط عملي لإبادةها بالكامل، فقام صدام وأزلامه بالمهمة على أحسن وجه، ففضى على رموزها منذ العام ١٩٧١م الى عام ٢٠٠٣م عام سقوطه، فأول دعامة حاول ضربها المرجعية الدينية ثم توسعت نشاطاته لتشمل بقية المرافق.

أولاً: المرجعية الدينية والحوزة العلمية

وكرد فعل لنصيحة (جورج ريمنگتون) قام النظام بحصار المرجعية الدينية الشيعية والسنية على حد سواء، لكن مضايقاته للمرجعية الشيعية كانت أقسى وأمر، فضيق على رجال الدين والحوزة العلمية بالذات الى أبعد الدرجات. من جملة مضايقات النظام السابق مصادرة الأموال المرصودة لجامعة الكوفة (الخيرية الأهلية) - قيد الانشاء حينذاك في بدايات العقد السابع من القرن الماضي - والتي تبلغ (٤,٥٣٠,٠٠٠) مليون دينار وسحب إجازتها، وقد تم ذلك تحت ستار القانون الذي أصدرته الحكومة بتأميم جميع المدارس الإسلامية. وهذه الجامعة لو قدر لها ان تتم لجعلت من العراق عاصمة الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت.

إضافة الى إجراءات أخرى اتخذها الحزب في هذا المضمار منها



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور كـ ١

١- تقرر (إختبار رفاق حزبيين لديهم الرغبة في ان يكونوا رجال دين وضمن مواصفات تؤهلهم لأداء هذه المهمة بشكل مؤثر في نفوس المواطنين وبعده هو الواجب الحزبي المسؤول عنه أمام الحزب).

٢- أصدر ديوان الرئاسة توجيهات الى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي منها أن اللغة العربية هي التي يُقرأ بها القرآن الكريم، وعليه يجب أن يتعلم طلبة الدراسات الدينية اللغة العربية أولاً وقبل الشروع بالدراسة الدينية؛ لذلك يجب ان تكون السنة الأولى سنة تحضيرية لتعلم اللغة ومن جميع مدرسي العلوم الدينية من التحدث باللغة سوى العربية وإبلاغ طلبة العلوم الدينية العرب والأجانب بعدم (مخالفة القوانين المرعية في البلاد وعدم المشاركة في الممارسات الخاطئة التي يعمل حزبنا القائد على تمكين أبناء الشعب من تجاوزها) كل هذه الإجراءات كان الهدف منها القضاء على الحوزة العلمية المباركة.

قد يكون العراق البلد الوحيد الذي يتمتع بتنوع الأديان والمذاهب والقوميات، وهذا التنوع لا نكاد نجد له نظيراً في الكثير من البلدان، فالذي حل بالشيعة من قبل النظام - وان كان أكثر من غيره- حل بغيرهم من الطوائف الأخرى، فقتل السني والكردي والآيزيدي والمسيحي على حد سواء، كون ان (صدام حسين ليس اول طاغية في التاريخ لكنه الأكثر بشاعة ممن عرفه تاريخ الشعوب، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل نزع ان انه كذلك على مستوى العالم) ، فقام بإعدام ثلة من علماء الإخوان السنة ومنهم الشيخ عبد العزيز البدري: أحاول ان انقل لكم طريقة إعدامه التي حصلت بعد مشادة كلامية بينه وبين صدام حسين. في ساعة متأخرة في احدى ليالي الصيف من العام ١٩٦٩ م.

وبعد محاورة وجدال جرى بين (صدام) و (الشيخ عبد العزيز البدري) وجه رأس النظام اخاه (برزان) بقتل (الشيخ عبد العزيز البدري) فوراً.

كما قام بقتل الشيخ عبد الرؤوف البدري في العام نفسه. وقتل الكثير من العلماء الأكراد من رجالات الدين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دموية النظام البعثي.

هذا بشأن رجال الدين، أما الشباب المتدين أو المقيم لشعائر الإمام الحسين (عليه السلام)، فانه واجه مصيراً أسود كما واجهه رجال الدين، ففي انتفاضة صفر في العام ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م وجدنا رجالاً وقفوا بوجه رجالان البعث عُدت انتفاضتهم إحدى فصول ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) وامتداداً لثورته المباركة وهي كغيرها من الثورات والانتفاضات يتوقف الحكم عليها بالنجاح أو الفشل على ما تتركه من آثار في المجتمع الذي انفجرت



فيه وفي جهاز النظام الحاكم، قام بها رجال أشاوس، فهي ورغم أنها لم تحتج العراق كله إلا أنها كانت صغيرة في حجمها كبيرة في محتواها ومدلولاتها السياسية والتغيرية، فكانت منعطفاً للتاريخ بل صارت مبدأ لصفحة جديدة في التاريخ، بل إشعاراً بميلاد جديد في التاريخ أو ميلاد فعلي في التاريخ، نعم لقد كانت (انتفاضة صفر الإسلامية نموذجاً آخر من صراع الحق مع الباطل، هذا الصراع المرير الذي ابتدأ من هابيل وقابيل إلى ما شاء الله، فتجسد هذه المرة في أنصار الإمام الحسين "عليه السلام" من جانب وصبية البعث الجهلة من جانب آخر)، هذه الانتفاضة لم تفشل أبداً لأنها خرجت بنتائج جمة كان منها:

١- رفعت القناع الإسلامي عن وجه النظام الذي كان مستتراً به، وحطمت الإطار الديني المزيف الذي أطر به حكمه، وأظهرته على حقيقته للأمة، عدواً لدوداً للإسلام والمسلمين.

٢- كان لها أثر واضح على المجتمع الديني، فقد كانت منبهاً للجماهير وعاملاً على إيقاظها وتوعيتها، إذ لوحظ إقبال منقطع النظير على الإسلام ومشاركة فعالة في تعظيم شعائره.

٣- كشفت عن القدرات والقابليات الكبيرة والمعنويات العالية التي تملكها الأمة وإمكانية منازلة الطغاة وتركيعهم باستخدام سلاح الإيمان فقط، وإن جند الأعداء كل إمكانياتهم البشرية والمادية والعسكرية.

٤- كانت بداية لسلسلة انتفاضات شهدتها مدن العراق.

٥- ولدت هذه الانتفاضة حالة من الاستياء والتذمر في القوات المسلحة، فقد تعاطف بعض أفرادها مع المتظاهرين.

٦- اضطر النظام إلى رفع يده - بعض الشيء - عن الجماهير والتباطؤ في محاربة الشعائر الحسينية وإن لم يطل ذلك كثيراً.

٧- آمنت الجماهير بمبدأ (ضرورة حمل السلاح) وأنه الأسلوب الأفضل لإسقاط الطواغيت.

٨- هذه الانتفاضة كانت السبب في تمزيق أوصال حزب البعث الحاكم، فقد حدثت مشاجرات في اجتماعات حزبية طرد على إثرها أعضاء من الحزب.

٩- كشفت عن ضعف النظام وتهوره عندما أقدم على اعتقال الآلاف من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال عراقيين وغير عراقيين بطريقة هستيرية كاحتحام البيوت بتسلقها من الخارج أو محاصرة الشوارع واعتقال كل من فيها. راح ضحية هذه الانتفاضة والانتفاضات التالية لها الكثير من الشباب الرسالي، والقائمة عريضة طويلة مليئة بأسمائهم وجهادهم المرير ثم استشهداهم بإحدى طرق الموت التي أوجدها أعلام النظام، علماً إن الحرية



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

الدينية وممارسة الطقوس العبادية والصلاة في الجوامع والكنائس وغيرها من أماكن العبادة من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية وتحمي بقوانين شرعت لذلك، لكن الذي حصل في العراق لا يتماشى مع التشريعات الدولية، فنظام صدام قد ضرب كل القوانين والتشريعات عرض الجدار.

ثانياً: حظر الأحزاب بصورة عامة، والدينية بصورة خاصة:

يقع العراق في مركز العالم الإسلامي، ولموقعه الجغرافي أهمية في العالم على مر العصور التاريخية وخصائص مهمة جعلت له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وما زال تاريخه يتفاعل مع الحياة فيه وفي أكثر البقاع الإسلامية، ولكن التفاعل يتكشف داخل بقعته أكثر إذ يؤثر في الحياة الاجتماعية ويجعل للمجتمع العراقي مميزات لها قيمة وتأثير في واقع وحركة الأمة وتفكيرها ومشاعرها.

سماح صدام بالحزب الديني

وفي العراق مشاهد مقدسة عند عامة المسلمين لم تجتمع في إقليم آخر - سوى مدينة الرسول (صلى الله عليه واله) - موزعة على مدن عديدة، وفيه عاشت أكبر المدارس الفكرية وأنشئت أكبر الجامعات العلمية الإسلامية في اوقات رئيسية من التاريخ الإسلامي، وفيه جامعة النجف الأشرف الدينية العريقة الكبيرة، وفي كربلاء توجد جامعة إسلامية دينية تناوبت الزعامة والقيادة مع زميلتها النجفية في القرون الأخيرة ومشاركتها في مهامها، ومنها مهمة الربط الاجتماعي بين الشعوب الإسلامية، ومهمة التصدي للغزو المتعدد الجوانب، كذلك في العاصمة بغداد هناك مرقد الأمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الذي يعد قبلة للكثير من المسلمين في العالم، والشيخ عبدالقادر الجيلاني (رضي الله عنهما)، كذلك مرقد الامامين الكاظمين موسى الكاظم، ومحمد الجواد (عليهما السلام).

حزب البعث ومنذ تأسيسه وتوليه السلطة فيما بعد كان يخطط للانفراد بالسلطة، وهذا السلوك بالطبع يحتاج إلى تصفية جميع الأحزاب والتيارات الموجودة في الساحة، فقام بإصدار قوانين للعقوبات الهدف منها القضاء على تلك الأحزاب، فصدر المادة (١٥٦) من قانون العقوبات التي تنص على ما يأتي: (يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستغلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك) وقد قام بإدراج كل الأحزاب السياسية ضمن الكيانات التي تمس بأمن الدولة وتم حظرها وتطبيق عقوبة الإعدام على من انتسب إليها، وبهذا صفى الحزب مناوئيه كلهم بعد اتهام أي شخص بانتمائه لأحد هذه الأحزاب، فاعدم الكثير من الشباب المؤمن وهجر الكثير إلى الدول المجاورة، تحت ذرائع شتى وجرف الكثير من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة مثل الدجيل في محافظة تكريت و(جيزان الجول) في محافظة ديالى



بحجة محاولات إغتيال حصلت في هذه المناطق، فلم يسلم من بطشه لا الإنسان ولا الحيوان ولا الشجر والمدر. وعلى هذا يمكن ان نصف هذا الحزب بأنه:

١٧ صبرات حزب البعث

حزب دكتاتوري فردي بكل ما تحمل هذه التسمية من دلالات قانونية وسياسية.

٢- إن إسقاط النظام الدكتاتوري في العراق وإقامة البديل الديمقراطي التعددي التداولي هو حالة صحية تنطق على إجماع شعبي للتغيير، هذا الإجماع من قبل شعب لم يشهد تاريخ العراق السياسي الحديث مثيلاً له تجاه أي من الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق.

٣- كانت علاقة النظام البعثي البائد بالمستوى العربي والإقليمي سيئة جداً، فقد كان شبه معزول سياسياً، خصوصاً بعد احتلاله دولة الكويت الشقيقة.

٤- على المستوى الدولي واجه نظام البعث إدانة شبه كاملة من قبل المجتمع الدولي، خذ من ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٦٨٨) الذي أعرب عن قلقه إزاء القمع السياسي للشعب العراقي، بما في ذلك أولئك الموجودون في كردستان العراق، فأدان المجلس القمع الذي يتهدد السلم والأمن وطالب بان يضع العراق حدا للقمع ويحترم الحقوق الإنسانية لشعبه.

المبحث الرابع: الثقافة والاعلام وعسكرة المجتمع

المحور الاول: عسكرة المؤسسة التعليمية:

بدأ البعث البائد فور نجاح إنقلابه في ١٩٦٨/٧/١٧ بخطة شاملة لتبعيث كل مفاصل الحياة، فأخذ يملأ عسكرة المجتمع الوزارات والدوائر الحكومية بصور تجمع (أحمد حسن البكر، وصادم).

وهكذا، أخذت شعارات البعث طريقها للشوارع والجدران والبيوت، فضلاً عن المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تمجد النظام وقادته؛ وقد كان للقصيدة والأغنية والأنشودة وحتى المسلسلات التلفزيونية الدور الكبير في اشاعة مفردات الحزب وتلقين طلبة المدارس وحثهم على التغني بشعارات الانقلابيين.

ثم بدأت عسكرة المجتمع بنشر الكتب الدراسية المنهجية وكان الطالب حين يفتح كتابه يرى في أول صفحة صورة رمزي النظام (البكر، وصادم)، التي إقتصرت لاحقاً على صورة (صادم) فقط.

إن اللون والصورة والانشودة وسائل اعتمدها البعثيون للتلاعب بالوعي المجتمعي، فأين ما تلتفت ترى شعاراً أو صورة تخض السلطة؛ ولم يكتف البعثيون بهذا بل أخذوا يلقنون أطفال المدارس ويلوثن عقولهم بألفاظ مثل



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

(الأب القائد) وكانت مخصصة للبكر، قبل أن تشيع فيما بعد عبارة (بابا صدام) التي حفظها ورددتها الأجيال في المدارس.

لقد كانت قصائد العنف والقصائد التي تتغنى بمنجزات البعث تملأ الكتب المدرسية، ومن هنا بدأت عسكرة المجتمع، فطالب الابتدائية يحفظ ما يريده البعثيون إلزاماً، ثم يتم إغراء التلاميذ الصغار بملابس عسكرية جديدة، وزجهم بتنظيم ناشئ يسمى الطلائع، وفي هذا التنظيم يتلقى التلاميذ جرعات مضاعفة من التشويق الثقافي والتشجيع على العنف، فقد علموا الطالب الصغير أن قبعة الرأس العسكرية (الكاسكية) تمثل شرف العسكري ويجب أن لا تقع، وهكذا وهبوا قطعة أو خرقة قماش قداسة تسلب وعي الصغار الذين سيكبرون وهم مقتنعون بهذه البدعة.

حين يتحول الطالب الى الدراسة المتوسطة يكون قد ارتفع رتبة ليغادر مرحلة الطلائع ويدخل مرحلة الفتيحة وهي مرحلة ما قبل المستقبل العسكري الحتمي، وتستمر معه الأناشيد ويتم تشجيع الطلبة على نوع من استقلالية الرأي عن أهلهم لأن السلطة حريصة عليهم، كما يروج البعثيون، وهكذا يستعد الطالب لإستخدام السلاح بدلا من القلم، بعد أن شاع شعار (للقلم والبندقية فوهة واحدة) وهو شعار تلويني سالب للعقل والتفكير، وسرعان ما قام البعثيون بزعج الطلبة في قواطع تدريب على السلاح وخفارات في الفرق الحزبية، وصار بيد الطلبة سلاح يجعلهم يتمردون على سلطة العائلة وأخلاقها.

تضافرت الروابط المتينة بين البكر وصدام حسين مع دهاء صدام وقسوته المطلقة في فتح الطريق أمام الأخير للصعود من موقع خامل الذكر نسبيا عام ١٩٦٦ إلى موقع الشخص الثاني في آلة الدولة في ثلاث سنوات فقط، وبعيدا عن روايات المؤسسة البعثية عن دور صدام في الانقلابات وكونه قياديا ومخططا وما إلى ذلك، تشير أغلب المصادر إلى أن صدام حسين ليس أكثر من قاطع طريق او فرد من أفراد العصابات و (الشقاوات) وقد استخدمه البعثيون للتصفيات الجسدية التي مارسوها ضد خصومهم، ويرى المراقبون لشخصية صدام تأثيرا واضحا لخاله خير الله طلفاح الذي كان متأثرا جدا بالنازية وميلا لطروحاتها.

ومما لاشك فيه أن الدكتاتور لا يمكنه أن يصنع نفسه بمفرده، فضلاً عن تبعيته والدعم الخارجي الذي تلقاه، توجد عوامل أخرى مهمة شاركت في صنع شخصية صدام الدكتاتورية (من نوعين من الممارسة السياسية: الأولى تمثلت في اجادته عمليات التصفية السياسية للأفراد والجماعات الحزبية داخل تنظيمات الحزب وخارجها بتركيز السلطات كلها بيده، مستندا في الحكم على حلقات ضيقة جدا من الأقارب والأصدقاء المقربين



الذين لا يملكون صفات علمية أو مهنية تؤهلهم لشغل مراكز قيادية في الدولة العراقية). الثانية: (عسكرة الحياة)، وقد بدأها عندما كان نائباً بقيادته للأجهزة الأمنية.

المحور الثاني: عسكرة الخطاب الاعلامي

إن إستنساخ التجارب الدكتاتورية كاملةً، بدا واضحاً منذ الوهلة الأولى على سلوك إنقلابي ١٧ تموز ١٩٦٨؛ ذلك لأنها التجربة النموذج لديهم، لأن المؤسسة البعثية في العراق اتبعت الطرق التي استقطب بها الشعراء، ومنها ان يكون الشعر سلاحاً في المعركة (المفترضة)، وقبل ذلك إحتواء الأدباء وكسب مودتهم من خلال إطلاق سراح السجناء والسماح للمنفين بالعودة للبلاد، وإغراء كبارهم.

ولأن القصيدة لم تعد قصيدة، ولأنها ستعرض للعزلة وعدم القبول من الجمهور، قامت المؤسسة الثقافية باستنفار جهودها للترويج لقصيدة السلطة على حساب غيرها، وظهر التثقيف لأدب بعثي، وظهر الناقد البعثي لتكتمل أدوات السلطة في تحقيق الثقافة الشمولية وهي ثقافة حزب البعث.

بدأت السلطة بالعمل على أدب وخطاب بعثي بعد مدة قصيرة من إنقلاب ١٧ تموز، (ففي البداية كان البعثيون بدون مثقفين تقريباً، يعانون من عزلة شعبية واسعة ... ولكي ينجحوا في مسعاهم ذاك تبناوا لغة اليسار...)، فأخذ الخطاب التقدمي بصيغته البعثية يتسيد المشهد الثقافي قبل السياسي، وبعد أن تمت استمالة كبار الشعراء صار لزاماً عليهم أن يردوا الدين، بادئ ذي بدء، ثم أن يلتزموا بالوظيفة الشعرية والواجب الشعري التوثيقي جزاءً لما يناولون من عطاء ومكافآت.

وإذا كان الانقلاب . هنا . ايدولوجياً أو " وطنياً " ضمن مفهوم البعث البائد، فإن الإنقلاب الذي يعنينا هنا هو الإنقلاب الشعري الفني، وصار الترويج لنظرية نقدية بعثية.

المحور الثالث: عسكرة الادب والفن

ظهر مصطلح (الناقد البعثي) واحداً من ابتكارات المؤسسة البعثية؛ فلقد سعوا جاهدين إلى تبعية ما يتوافق مع رؤيتهم السلطوية؛ فقد نشر عزمي محمد شفيق في جريدة الثورة بتاريخ ١٩٧٧/٩/٢٠ مقالة بعنوان: (الحركة الشعرية والحاجة إلى منهج نقدي بعثي)، وقد يقال إن هو إلا مقال واحد أريد به التقرب للسلطة، لكننا نتساءل كيف برسالة ماجستير في كلية الآداب سنة ١٩٨٢ لطالب الماجستير (مصعب حسون الراوي)



الفصل الثالث

أثر القمع والحروب على البيئة والسكان

تعد المشكلات البيئية التي واجهت العراق بسبب النظام البائد وسياسته القمعية على العراق من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التلوث وما صاحبه من اختلال كبير في التوازن البيئي بعد أن كان العراق يسمى في ماضيه (أرض السواد) لشدة خصوبته، إذ يتدفق رافده بلا انتهاء، ليحولاه إلى جنة خضراء، باتت أرض الرافدين اليوم تعاني من اتساع رقعة المناطق الصحراوية فضلاً عن العديد من مسببات التلوث الأخرى مثل مصانع الأسلحة العراقية السابقة في زمن النظام السابق ومواقع وكالة الطاقة الذرية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والذخائر في الحروب، وتزايد حالات تلوث الهواء وتردي نوعيته بشكل لافت للانتباه. إذ يعاني العراق من أربع كوارث كبرى تجعل البيئة العراقية واحدة من أكثر بيئات العالم خطورة وخراباً وأذى للإنسان المتمثلة بتجفيف الأهوار، التلوث الحربي والإشعاعي، سرقة وتدمير الآثار، وموت بساتين النخيل وتجريفها.

ومن المعلوم أن الكوارث البيئية التي تصيب أوطان المعمورة، يكون بعضها لأسباب طبيعية، وبعضها لأسباب بشرية. إن هذه الكوارث البيئية العراقية الأربع كلها جاءت نتيجة عوامل بشرية تمثلت بسياسة النظام البائد على العراق^(١).

المبحث الأول: استعمال الأسلحة المحرمة دولياً والتلوث البيئي

تم استعمال الأسلحة المحرمة في أماكن مختلفة من العراق ومن بين أهم المدن التي أٌجرم فيها النظام البعثي باستعمال هذه الأسلحة مدينة (البصرة) في جنوب العراق، ومدينة (حلبجة) في شماله. وتُعدان من أكثر المدن تعرضاً للهجوم بالأسلحة المدمرة مما أدى إلى تلوث النظام البيئي لتلك المناطق وتخريبها.

أولاً: مدينة حلبجة

تقع مدينة (حلبجة) شمال العراق، وتبعد عن الحدود الإيرانية (٨ - ١٠) أميال وعن بغداد (١٥٠) ميلاً وتقع في الجنوب الشرقي لمدينة السليمانية. لتجعل من هذه المدينة شبه جزيرة بين الماء والجبال، مما يعطيها مناخاً مناسباً ولطيفاً^(٢). تعد المدينة من المحطات المهمة للمسافر من جنوب العراق ووسطه إلى شماله. وأيضاً هي في طريق القوافل المتجهة إلى تركيا وقارة أوروبا. وإن غالبية هذه القوافل كانت تحتوي في الماضي على التمر ولذلك سميت إحدى نواحي مدينة حلبجة باسم ناحية (خورمال) التي تعني مخزن التمر، إذ كانت تجارة التمر هي التجارة السائدة في العصور القديمة^(٣).



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

تعرضت المدينة التي كان يسكنها نحو (٨٠. ثمانين) ألف شخص الى القصف بالأسلحة الكيماوية أثناء الهجوم العراقي الايرانية، وقد تسبب في مقتل الآلاف من أهالي المدينة، وفي وقتها ادعى العراق أن الهجوم قامت به القوات الإيرانية على البلدة. في آخر أيام حرب الخليج الأولى من ١٦-١٧ آذار ١٩٨٨. إذ قام (نظام صدام حسين) بإرسال عدد من الطائرات أمطرت المدينة بالقنابل الكيماوية. وأدى ذلك الى مقتل العديد من السكان غالبية من النساء والأطفال، ولقي الآلاف بعد ذلك مصرعهم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيماوية^(٤). وذهب ضحية الهجوم فوراً (٣٢٠٠ - ٥٠٠٠) شهيد وأصيب منهم (٧٠٠٠ - ١٠٠٠٠) شخص. وهي أكبر هجمة كيماوية وُجّهت ضد سكان مدنيين من عرق واحد حتى اليوم في تاريخ البشرية، وما يزال الكثير من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف، ويعتقد أن الغازات التي استخدمها نظام (صدام حسين) ضد المدينة الكردية كان من بينها (الساارين) وهو مادة سائلة أو غازية مشلة للعقل والجسم تسبب الموت أو التلف أو الضرر للإنسان والحيوان والنبات، أو تكون مادة دخانية وهو قاتل في الحال إذ يعوق عمل خلايا المخ والأعصاب^(٥). وقد أكد الخبراء في السميات أن تحليل العينات أثبتت استخدام ثلاثة أنواع من الغازات: السيانيد، وغاز الخردل وغازات تؤثر في الأعصاب منها (الساارين). أن هذا الغاز السام مصنف على أنه أحد أسلحة الدمار الشامل فقد حُظر بشكل أساسي على أنه أحد الأدوات المروعة للحرب.

وإن هجوم حلبجة من الأحداث التاريخية التي لا تنسى فقد كانت جزءاً من حملة صدام ضد الإنسانية. وقد تم عرض صور للضحايا ممن نجوا من الكارثة لكن بقوا معاقين ومشوهين بفعل التسمم، بما يعكس فداحة الجريمة ووحشيتها المنفلتة من كل عقاب، لدرجة أن النظام البيئي عامة في منطقة حلبجة ما زال يعاني من آثار التسمم الكيماوي الى الآن، وإن آثاره على الانسان والبيئة يبقى حتى بعد عدة سنوات، علماً ان بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥ يحرم استخدام الأسلحة الكيماوية في ميادين الحروب^(٦).

من أبرز الأسباب الكامنة وراء تدمير معالم الطبيعة الحروب المتعددة ولا سيما الأسلحة الكيماوية التي أثلّفت العديد منها، و مكنت من التخريب الواسع لمعالم البيئة في أغلب مناطق العراق، أن ما تعرض له العراق من أشكال الإرهاب بكل أنواعه في زمن النظام البائد قد أحدث كارثة بيئية خطيرة انعكست على الإنسان والبيئة بصورة مباشرة إذ نجد إنتشاراً للملوثات بمختلف الأشكال والأحجام ضمن بنية البيئة وعناصرها ومواردها المختلفة، كما أننا نجد عبر ما نلاحظه من انقراض لموارد البيئة النباتية والحيوانية بشكل عشوائي وفوضوي ليس سوى وليد السلوك الفوضوي الذي خلفه النظام البائد، وهذا الأمر ليس سوى انعكاس للأداء السليبي الذي



مارسه في إنتهاكه لقوى الطبيعة دون حساب ودون أي إدراك لما تحدثه هذه الماوكيات العشوائية من إحرام بحق الإنسان و البيئة ومواردها، فاستخدام الاسلحة المحرمة كان خطراً كبيراً وخاف أحراراً لا حصر لها على عناصر البيئة كافة ، فقد قامت بقتل الانسان و الحيوان و النبات، وذلك عن طريق دخول هذه الكيماويات إلى الجسم بالاستنشاق أو التناول عن طريق الفم أو ملامستها للعيون أو الجلد، وكذلك ملامستها أوراق النباتات أو تسربها لجذورها في التربة، وبقياء الاسلحة الكيماوية يؤدي إلى انتقال هذه المواد المسممة إلى البيئة، سواء من المياه أو عن طريق الهواء، إذ يتم استنشاقها وكذلك يؤدي إلى تلوث التربة الزراعية، وتلوث الموارد المائية فتنتقل هذه المواد السامة إلى الاسماك وحيوانات الماشية واللحوم والطيور ثم تنتقل إلى الانسان عبر السلاسل الغذائية مخلقة أضراراً مختلفة^(٧).

بناءً على ما تقدم يمكن ان نلخص أهم الآثار البيئية التي تعرضت لها بيئة منطقة حلبجة من عمليات تخريب وتدمير منظمة شملت جوانب عديدة، أهمها تدمير مصادر البيئة كافة مما أدى إلى إبادة بشرية للمنطقة. لأن العمليات الإجرامية والسياسات غير العادلة التي مارستها الحكومة العراقية آنذاك بتدميرها الآلاف من القرى والقصبات في مناطق عديدة منها ونقل سكانها قسراً إلى مجمعات سكنية أشبه بالمعسكرات، لا تتوفر فيها أبسط وسائل العيش الأساسية، ورافق ذلك قطع الأشجار وحرق المزارع والغابات بهدف إلغاء الحياة الريفية والبنية الاقتصادية في المنطقة، إذ لا ينحصر تأثيره على الانسان والحيوان والنبات بل يمتد إلى عناصر الماء والهواء والتربة، لذا كان استخدام النظام البائد للأسلحة الكيماوية في حلبجة تدميراً كاملاً لجميع عناصر البيئة إذ أشارت منظمة الصحة العالمية بأن الاسلحة الكيماوية التي استخدمت في الإبادة وتدمير البيئة تجاوزت الحدود المسموح بها عالمياً^(٨).

ناهيك عن الآثار المادية و الجسدية التي تعرض لها الناس من الإبادة الجماعية التي ماتزال آثارها مرئية من أمراض الولادة وأمراض السرطان والجروح وتشوهات خلقية لدى الاجنة وحديثي الولادة إضافة إلى تعرض نساء حلبجة إلى العقم والاجهاض وموت الاطفال خاصة في المناطق التي تعرضت إلى استخدام كبير للسلاح الكيماوي والأشعاعات إذ لا تكتفي الحروب بقتل الاحياء وتشويهم بل تمتد آثارها إلى الاجنة وهم في بطون أمهاتهم يقتلهم قبل أن يبصروا النور أو تصيبهم بعاهاات وتشوهات وامراض مختلفة ، فضلاً عن الآثار النفسية التي ما تزال تتبع الضحايا وقد تستمر لمدة غير معروفة من الزمن تركتها تلك المأساة وترك الأثر النفسي في حالة الفرد وحياته الاجتماعية الذي سيطر عليها الحزن والإكتئاب^(٩).



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

ثانياً: البصرة

تقع محافظة البصرة على نهر شط العرب جنوب العراق بين الكويت وإيران. تعد البصرة الميناء الرئيسي للعراق، على الرغم من أنه ليس لديها مدخل مياه عميقة. تشترك البصرة بحدود دولية مع كل من السعودية والكويت جنوباً وإيران شرقاً، والحدود المحلية لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظة ذي قار والرافدين شمالاً، والمثنى غرباً. تزخر البصرة بحقول النفط الغنية، وبحكم موقعها إذ تقع في سهول وادي الرافدين الخصيبة، فإنها تعد من المراكز الرئيسة لزراعة نخيل التمر، والشعير، والحنطة، ومحاصيل أخرى، ونشسترية بترية قطعان الماشية. تقع على أرض اما سهلية رسوبية أو صحراوية. ان استمرار وجود اليورانيوم المنضب في المناطق السكانية في البصرة يعد مصدر تلوث إشعاعي مستمر إذ أنه يؤدي إلى تعرض السكان مع مرور الوقت لمزيد من الجرعة الإشعاعية والسّمية من المسالك البيئية المختلفة مثل الهواء فكلما هبت عواصف ترابية في المنطقة يستنشق السكان ويتعرضون لمزيد من الجرعة الإشعاعية وكذلك من السلسلة الغذائية والماء، مما يؤدي زيادة الجرعة الإشعاعية وتراكمها في جسم الإنسان (١٠). نتيجة السياسات العشوائية للنظام البائد، استخدمت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية ذخائر اليورانيوم المنضب في مناطق مأهولة بالسكان، خاصة في جنوب العراق؛ مما أدى إلى تلوث المناطق بالمواد المشعة التي يعتقد انها بقايا اليورانيوم المنضب الذي استعمل كذخيرة خلال الحرب العراقية-الإيرانية عام ١٩٨٠ والقصف الأمريكي في حرب الخليج الثانية ١٩٩١ واحتلال العراق عام ٢٠٠٣، واجريت دراسات حول تقييم المخاطر الصحية للمناطق المكتظة بالسكان التي تبلغ مساحتها نحو (١٢٠٠) كم^٢، وتشمل مدن (سفوان ، والزبير، وغرب البصرة) والتي تعرضت لجرعات إشعاعية عالية بسبب تلوث اليورانيوم المنضب، أوضحت نتائج هذه الدراسات أن أهم مصدر للتعرض الإشعاعي في هذه المناطق هو استنشاق هواء اليورانيوم المنضب وأكاسيده في الأشهر الأولى من العمليات العسكرية لعام ١٩٩٠ . وأستمر انبعاث اشعاعات اليورانيوم المنضب وأكاسيده من مواقع الآليات العسكرية المدمرة جنوب وغرب البصرة والناصرية. إن اليورانيوم عنصر ثقيل فضلاً عن انه عنصر مشع، فإن التسمم به كبقية العناصر الثقيلة، داخل جسم الإنسان يسبب مشاكل صحية تتمثل بالتسمم الحاد باليورانيوم والضعف الصحي العام والتشوهات الخلقية وأمراض السرطان.

استعملت أسلحة اليورانيوم المنضب بكثافة لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية لقطعات الجيش العراقي التي كانت تنسحب من الكويت، واستمر هجوم القوات العسكرية الأميركية وحلفائها داخل المناطق والمدن



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

المكتظة بالسكان من بينها البصرة، ومن مصادر التعرض الأخرى للإشعاعات التعرض لشططايا الدروع المدمرة الذرية و نويدات سلسلة انحلال اليورانيوم المنبعثة منها مثل الثوريوم، والراديوم وغاز الرادون وكذلك من النوية الملوثة المتبقية بالقرب من الأهداف المدمرة بهذه الأسلحة، إذ إنها بقيت في مناطق البصرة وما حولها مدة طويلة، ثم بدأت حملة إخلائها وتجميعها في مناطق قريبة سُميت مقبرة الدبابات^(١١).

و يمثل استخدام الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب تهديداً كيميائياً كبيراً من الممكن أن تلوث آلاف الهكتارات الزراعية بالمواد الخطرة في أعقاب الصراع الحربي فزادت العوالق وتراكيز الملوثات في مصب شط العرب والمياه المحيطة به ، فضلاً عن تلوث المياه الجوفية مما زاد في تلوث مياه الآبار المستخدمة في سقي جميع المحاصيل الزراعية"، وقد أكد خبراء البيئة والصحة، أن "هناك أكثر من إثني عشر موقعا ملوثا في محافظة البصرة بمادة الكادميوم وملوثات بيئية أخرى مختلفة، وتلوث بيئة المحاصيل الزراعية بسبب السقي بالمياه الملوثة ولاسيما في قضاء الزبير. وبذلك يلاحظ ان هذه الأسلحة والذخائر الملوثة باليورانيوم تركت أثرا كبيرا على صحة المواطنين في هذه المحافظة الجنوبية^(١٢).

المبحث الثاني: سياسية الارض المحروقة

تعد سياسية الأرض المحروقة إحدى الطرائق والوسائل البشعة التي تم إتباعها لتدمير بيئة العراق وهي في الأساس مصطلح عسكري أي سياسة عسكرية تقوم على إحراق كل ما يمكن أن يستفيد منه العدو في عملياته العسكرية مثل عمليات التوغل والحصار والسيطرة. تشتمل تلك المنظومة العسكرية على خطة التدمير الكامل لأي وسائل عسكرية أو لوجستية من الممكن أن تستفيد منها القوات المعادية مثل الأسلحة العسكرية والطرق الممهدة للثكنات العسكرية أو المدنية، التحصينات والخنادق، والمزارع كيلا يفيد منها العدو في تقديم المؤن الغذائية ومصادر المياه العذبة من آبار ومياه مخزنة، بل وصل الأمر في بعض الأماكن إلى تلوث مصادر المياه العذبة وتدمير الآبار النفطية وحرقتها لكي لا يتمكن العدو من الاستفادة منها. إذ تم إحراق أو تفجير أو تسميم مياه الشرب أو ردم الآبار أو إحراق المحاصيل الزراعية أو قتل الماشية والحيوانات أو تدمير المون الغذائية وحرقتها من جراء عمليات زراعة الألغام للأراضي كي تؤثر في الحياة البشرية لأنها تقع في المناطق السكنية مما يؤدي الى تعرضهم للهلاك.



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

مهما كانت الدوافع أو الأبعاد فإن التاريخ مليء بالكثير من هذه الأحداث التي طبقت بها هذه النظرية المدمرة غير الإنسانية سواء قديماً أو حديثاً، إذ، إن تلك الأساليب لسياسة الأرض المحروقة يمكن تفسيرها بتقديم مقومات الحياة البشرية كلها حتى تتحول الأرض إلى منطقة دمار لا حياة فيها^(١٣). واستعملت هذه الاستراتيجية كثيراً في العراق للأسباب التي ذكرت و أيضاً لتفادي أجهزة الرؤية الحرارية والصواريخ الموجهة بصرياً وحرارياً إذ أمر النظام البائد بحرق آبار النفط الكويتية بعد انسحابه منها ١٩٩١. قامت القوات العراقية قبل انسحابها من الكويت بتفجير ما يقارب (١٠٧٣) بئراً نفطياً، مما أدى إلى إحتراق نحو (٧٣٧) بئراً مسبباً غيمة سوداء غطت سماء الكويت ومناطق وسط العراق وجنوبه والدول المجاورة لها. وخلفت ما يعرف (بالأرض المحروقة) التي سببت خسائر كبيرة واضرار بيئية لكلا الدولتين^(١٤).

المحور الأول: معركة نهر جاسم وتأثيرها على البيئة

جرت المعركة للمدة من ٨ يناير ١٩٨٧ وحتى ٢٦ فبراير ١٩٨٧ وتعد أكبر معركة في الحرب العراقية- الإيرانية من ناحية الخسائر المادية والبشرية، إذ تم عمل حاجز صناعي هو عبارته عن بحيره إصطناعيه سميت بـ (بحيره الاسماك) وقد تم جلب الماء لهذه البحيرة من شط العرب عن طريق قناة مائية تسمى "نهر جاسم" إذ تم كهربية مياه البحيرة وحفر الخنادق والملاجئ وحقول الألغام والأسلاك الشائكة حول النهر كما تم وضع المدفعية والدبابات في الخطوط الخلفية وبذلك تركت تلك المعركة مخلفات واثار بيئية كبيرة وطويلة الامد لذلك النهر إذ تلوث النهر بمخلفات الحرب من المتفجرات والألغام ورفاة الموتى وإختلط ماء النهر بدماء الضحايا وبمخلفات البترول الناتج من انفجار وحرق الحقول النفطية القريبة منه وانخفض منسوب الماء لدرجة كبيرة وزاد وضعه سوءاً وعدم رفع الأحوال المستقرة في قاع النهر بسبب الألغام أدى بهذه المواد إلى أن تصبح سامة، فتأكسد بقايا الأسلحة وتفاعل النفايات الصناعية والطبية تولد سموماً قد تبقى نشطة لعقود وتنفذ إلى أجسام الناس وكل هذا قد يتسبب بانتشار حالات سرطانة بين الناس الذين يعيشون بالقرب من النهر ويعتمدون عليه في معيشتهم. كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة^(١٥).

المحور الثاني: حرق آبار النفط

ان من بين الاضرار بالبيئة بسبب سياسات النظام البائد التلوث الناجم عن قصف آبار النفط وحرقتها، مما يتسبب في هطول أمطار حامضية تهدد الزراعة والغابات بما تحمله من سموم تؤثر في كيمياء التربة وتقتل الزروع والنباتات. أي أن الحرائق طويلة الأجل للنفط في العراق ستؤثر سلباً في المناخ والبيئة، يمكن أن يؤدي التلوث



النفط أيضاً إلى تلوث الأرض والمياه الجوفية والمياه السطحية الناجم عن النفط المتسرب على الأرض. وإن احتراق النفط يؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات التي تؤدي إلى تلوث الهواء. ويستمر تلوث التربة. وإن الدراسات أن التأثيرات الناجمة من حرق آبار النفط تكون ذات سمية شديدة وتأثير خطير في النباتات الحية والتربة والمياه وتسبب أضراراً بيئية. كذلك تؤثر بدرجة كبيرة في النشاط الميكروبي لتحلل النفايات والمخلفات العضوية وهذا يؤدي إلى تراكمها ونشوء الأمراض والابوئة بسبب انفجار آبار النفط في مناطق مختلفة من الحدود ما بين العراق والكويت لا يقتصر تأثيرها في الإنسان فحسب بل تمتد لتشمل النبات والحيوان والتربة والماء والهواء (١٦).

المحور الثالث: حقول الألغام والمخلفات الحربية

لا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وغيرها من بقايا قصف الحرب المميتة تشكل تهديداً خطيراً في العراق عامة، وفي البصرة خاصة وهي تضيف صعوبة أخرى إلى الصعوبات العديدة التي يتعين على المدنيين العراقيين مواجهتها بسبب عقود من النزاع المسلح. وتنتشر مخلفات الحرب القابلة للانفجار في أماكن مختلفة، وتشير التقديرات الصادرة عن الدراسة الدولية التي أجريت بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ بعنوان (مسح أثر الألغام الأرضية) إلى أن (١٧٣٠) كيلومتراً مربعاً من الأراضي العراقية ملوثة بشكل كبير، وتشمل هذه المساحة (١٣) محافظة. وتعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات زرعاً بالألغام، ونتيجة لذلك أصبح الخطر يُحرق بسلامة أكثر من (١,٦) مليون عراقي ويهدد سبل عيشهم ويقع معظم التلوث الناتج عن الاضطرابات الداخلية والنزاع الدولي على طول الحدود العراقية مع إيران وتركيا (١٧).

وهذه المخلفات من أهم الأسباب التي أودت بحياة الناس نتيجة الأمراض الصحية المختلفة الناجمة عنها، ومن أهمها الأمراض السرطانية ويعزي مختصون الأمر إلى مخلفات الحرب ولا سيما (اليورانيوم) وسواه من الأسلحة التي استخدمتها القوات العسكرية الأجنبية التي دخلت البصرة في عهد النظام البائد فضلاً عن الملوثات البيئية. وهناك آثار أخرى هي انفجار الألغام المتروكة مخلفة ضحايا، وبعض أنواع هذه المخلفات هي الألغام المضادة للأشخاص والألغام المضادة للدروع والقنابل والقنابل. العنقودية والذخائر غير المنفجرة (١٨).

ومن أكثر الأماكن التي توجد فيها المخلفات الحربية: قضاء الفاو وقضاء شط العرب وقضاء أبو الخصيب وقضاء الزبير وقضاء المدينة وقضاء الدير في المناطق التي تكون اطراف مدينة البصرة التي كانت أماكن عسكرية دارت فيها بعض المعارك.



والقتل بشق الأسلحة والقصف المتبادل ليل نهار، وما إن وضعت الحرب أوزارها في الثامن من أغسطس عام ١٩٨٨ حتى وجد البصريون أنفسهم أمام أحياء ومناطق مدمرة بالكامل، فالحرب التي دارت رحاها في مدينتهم خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين، حتى النخيل لم يسلم، فما يقرب من عشرة ملايين نخلة وخراب البصرة لم يقف عند حد الحرب العراقية الإيرانية فبعد عامين بالتمام والكمال عاد البصريون إلى أن

يشهدوا خراباً أعم وأكبر يتمثل في غزو الكويت واحتلالها وضمها إلى العراق على مدى أشهر حتى تحول العراق كله والبصرة أولاً إلى كرة نارٍ من جديد، فجراء هذه المغامرة السياسية للنظام البائد دمرت بنية البلاد التحتية مجدداً، ودمرت المباني والجسور والمراكز الحيوية والحياة العامة، ودخل العراق في متاهات اللعبة الدولية والحصار الاقتصادي وما تلاه من انهزامات نعيش آثارها حتى اليوم، ولم يكن أمام الناس سوى أن يستذكروا ما دار عليهم وهم يحصون قتلاهم وحجم الخراب الذي حلَّ بهم منذ مطلع التسعينيات، فالبينة في البصرة كانت وما تزال طاردة بسبب المخاطر الأمنية وبقايا الحروب وصعوبة العيش وسوء الخدمات، وهي عوامل جعلت البصريين غير قادرين على تحمل الواقع الذي أفرزته مواسم الحروب الطاحنة، ولافتات الشهداء المغدورين، ناهيك عن حجم التلوث بكل أنواعه نتيجة حرق الغاز والدخان السام الناتج عن حرق النفط، وهو مؤشر كبير على الأضرار البيئية الواسعة النطاق التي سببتها الحرب. وإن حملات القصف قد تسببت في تلوث بيئي واسع وخطر وأضرار مادية أدت إلى تفاقم التدهور البيئي الموجود بالفعل. كما أن زيادة التلوث البيئي الناتج من النشاط الإشعاعي المستخدم بحرب الخليج عام ١٩٩١ والغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣، وتلوث الانبعاثات الغازية من الآبار النفطية بالبصرة أدى إلى زيادة الإصابة بالسرطان في العراق عموماً والبصرة خصوصاً (٣٣).

من خلال ذلك لقد غدا واضحاً أنه على طول حدود البصرة التي قدرت بـ (٢٠٠) كم كانت الأرض ملأى بالمخلفات الحربية وقضاء الفاو يعد أكثر الأفضية الملوثة بالمخلفات الحربية إذ يحتوي على أكثر من (١٧٠) موقعاً ملوثاً من مجموع أكثر من (٥٠٠) موقع ملوث في عموم البصرة، وإن أغلب المخلفات الحربية في مناطق البصرة تعود للحرب العراقية الإيرانية وحروب الخليج في زمن النظام البائد. إن المخلفات الحربية في العراق ممكن أن تؤثر في البيئة من ثلاث نواحٍ، الناحية الأولى:

تأثيرها في التربة لأنها مدفونة في التربة، والناحية الثانية تأثيرها في الحياة الحيوانية، وآخرها تأثيرها في الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر وبذلك يمكن أن يستنتج بأنه ما من مدينة خربت في التاريخ مثل البصرة، فهي أكثر مدن العرب خراباً في التاريخ القديم والحديث، على الرغم من قدمها الحضاري منذ إنشائها سنة ١٤ للهجرة،



منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور

فهي جبل من نار توات عليها الحروب من جميع جهاتها^(٢٤). ومثال آخر على قصف المدن هو ما حدث في وقت الانتفاضة الشعبانية وبعدها خصوصا عندما سمح لقوات النظام البائد باستخدام اسلحته العسكرية كلها لإبادة المنتفضين اذ استخدمت طائرات الهليكوبتر لقصف بيوت الناس وتدميرها على ساكنيها بغض النظر عن اشتراكهم او عدم اشتراكهم في الانتفاضة مما أدى إلى دمار هذه البيوت وكذلك بيوت العبادة والعتبات المقدسة وهذا كان جليا خصوصا في العام ١٩٩١ اذ دمرت مناطق الجنوب ومنها ذي قار والعمارة والبصرة والكوت والساوة والديوانية وبابل والنجف وكربلاء ومدن اخرى اذ قصفت هذه المدن وجرفت بساكنيها وغيرت طوبوغرافيتها بالكامل مما اثر سلبا على البيئة التي كانت موجودة في هذه المدن ولعلّ اظهر جُرم.

المبحث الثالث: تجفيف الاهوار والهجرة القسرية

المحور الأول: المفهوم والاهمية:

الاهوار عبارة عن نظام بيئي متكامل مكون من مسطحات مائية بأعماق مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى عمق أربعة أمتار، تقع في الجزء الجنوبي من العراق في المنطقة الواقعة ما بين مدينة العمارة شمالا والبصرة جنوبا والناصرية غربا، وتنقسم على ثلاثة أقسام رئيسة هي هور الحوزة وهور الحمار والاهوار المركزية. وتتغير مساحة هذه الاهوار من سنة لأخرى ومن موسم لآخر تبعا لكمية المياه الواصلة إليها من مياه دجلة والفرات وبعض الأنهار المتفرعة عنهما^(٢٥).

والاهوار غنية بتنوعها الحيوي وقادرة على دعم الاحتياجات الحياتية لسكانها منذ الاف السنين اذ اختار سكان الأهوار هذه الأرض لتكون سكنا لهم وتمركزت حياتهم وأعمالهم الاقتصادية حول هذه المنطقة البيئية إذ يعيش سكان الاهوار على صيد الأسماك والطيور والبط ويقومون بزراعة الرز وتربية الحيوانات وخاصة الجاموس وعمل بعض الصناعات الشعبية ويعيشون في بيوت مرتبة على الماء وينتقلون بواسطة الزوارق المحلية الصنع (المشحوف) فضلا عن قيامهم بالإفادة من نبات القصب الذي يستعمل في صنع (الحصير) والبواري وعمل الأسيّة والمقاعد وبناء المساكن كما يدخل مادة خامًا في صناعة الورق ، وتمثل الاهوار والأراضي الرطبة العراقية نظاما بيئيا غاية في الأهمية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي إذ تجتذب الاهوار أعدادا هائلة من الطيور المستوطنة والمهاجرة إضافة إلى أنواع عديدة من اللبائن والأسماك والنباتات، إن وجود النباتات والبيئة الطبيعية ووفرة الأسماك كلها عوامل توفر الحماية الطبيعية ومصادر الغذاء والماء لآلاف بل



التدهور ، وبمساعدة المنظمات الدولية المعنية واشرافها ، وما يزال العراق يعاني من التلوث البيئي والاشعاعي الذي خلفته تلك الحروب وما زالت الآثار تتسع على البيئة بانعدام مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في جنوب العراق ووسطه وشماله التي تعرضت الى الضرب الكيميائي العسكري ، وعدم قدرتها على انتاج المحاصيل ، بالإضافة الى التشوهات الخلقية في الاطفال والامراض السرطانية والمخلفات الخطرة التي تركها النظام البائد . إن تلوث مكونات البيئة الطبيعية كلها ، كتلوث الهواء والماء (السطحي والجوفي) والتربة والتصحّر وانتشاره في مساحات واسعة ، و تجفيف الاهوار ادى الى حدوث خلل في التوازن الطبيعي في المنطقة ، وزيادة تراكم فضلات المدن والمعامل ، وما خلفته الحروب المستمرة وما قامت به الحكومة العراقية السابقة او لجان التفتيش الدولية من اتلاف لأسلحة الدمار الشامل في الاراضي العراقية المأهولة بالسكان ، خلف تلوثاً اشعاعياً وكيميائياً مثالاً . وكذلك التلوث الذي سببه القصف بالصواريخ والقذائف طوال حربين مدمرتين استعملت فيها قوات الحلفاء القنابل المضادة للدروع والمغلقة بطبقة من اليورانيوم المستنفذ وكذلك نتيجة لحرق الدبابات والمركبات التي تغلف جدرانها الخارجية باليورانيوم المستنفذ ، الذي حل محل التيتانيوم المستعمل سابقاً في تغليف القنابل والدبابات لحمايتها وهو ما أدى إلى درجات عالية جداً من التلوث .

إن البحث في كل هذه المشكلات المتشعبة التي خلفها النظام البائد والحروب امر غير ممكن في بحث قصير كهذه ، ولكن هدفنا هو تسليط الضوء على مخلفات الحروب الكيميائية والاشعاعات واسلحة الدمار الشامل وآثارها في العراق في عهد النظام البائد ، ومدى خطورتها على البيئة العراقية والمواطن العراقي ، والتذكير بأهمية هذا الموضوع وسرعة التحرك من قبل المنظمات الدولية والحكومة العراقية بعد ان لاحظنا ان هذا الامر بات ضمن الإجراءات الروتينية ، بدل ان تأخذ هذه الكارثة الاولوية القصوى على كل المشكلات التي عانى منها العراق^(٤١).

هنالك آثار نتجت من جراء الحروب على أرض العراق خلفت وراءها العديد من الآثار من بينها^(٤٢):

نسببت الحروب في تدمير التربة الزراعية مما أثر في خصوبة هذه التربة وكذلك حرق الغابات والأشجار ثم انتهاء الحياة النباتية في بعض الأماكن ، وهو ما أدى إلى مزيد من التلوث وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو ، وظهور الاحتباس الحراري المؤثر في مناخ الأرض حالياً.

أدت الحروب إلى اختلاف بنية الغلاف الجوي بسبب زيادة المواد الكيميائية التي نتجت عن الانفجارات ومن الأسلحة الكيميائية والاشعاعات وهو ما أدى إلى خلل في نسبة الغازات في الغلاف الجوي الذي اثر في الإنسان والحيوانات والنباتات أيضاً.

